



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

5/2024



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1º GRUPO DE CÂMARAS	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	7
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	9
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
DIREITO PRIVADO 2	13
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	13
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	14
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	15
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	17
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	22
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	25
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	26
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	26
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	28
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	29
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	32

• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
DIREITO PRIVADO 3	37
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
DIREITO EMPRESARIAL	49
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	49
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	50

DIREITO PRIVADO 1

1º GRUPO DE CÂMARAS

“AÇÃO RESCISÓRIA – V. Acórdão rescindendo manteve sentença de procedência de ação indenizatória por evicção – Inexistência de violação à coisa julgada – Anterior ação de adjudicação compulsória em que litigaram as partes não impede o ajuizamento da ação indenizatória – Ao contrário, a ação indenizatória é o efeito da obrigação de fazer ter se tornado impossível, pois o ora autor, titular do domínio, outorgou a escritura a terceiro de boa-fé – Inexistência de violação das inúmeras normas jurídicas arroladas na inicial – Inocorrência de prescrição ou de violação à cessão de posição contratual – Compromisso de compra e venda passível de cessão por trespasse, devidamente notificado ao Banco cedido – Acórdão rescindendo entendeu suficiente a notificação para impedir que o cedido outorgasse escritura em favor de terceiro – Inocorrência de erro de fato, uma vez que as teses controvertidas foram objeto de expresse exame pelo Acórdão rescindendo – Inconformismo com o resultado da demanda, ou possibilidade de outra interpretação de norma jurídica não autorizam a rescisão do julgado. Ação rescisória improcedente.” (Ação Rescisória nº [2231446-37.2022.8.26.0000](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 14/05/24).

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação de indenização. Direito de imagem. Exploração comercial do uniforme da equipe de arbitragem do campeonato brasileiro de futebol sem autorização do árbitro. Sentença. Alegação de falta de fundamentação. Desacolhimento. Sentença julgou improcedente o pedido, declinando a motivação jurídica para tanto. Fundamentação contrária à pretensão do recorrente não representa defeito ou ausência de fundamentação. Ilegitimidade ad causam. Condições da ação e especialmente a legitimidade ad causam são aferidas, conforme a teoria da asserção, de acordo com o alegado pela parte. Pretensão inicial do autor à condenação da requerida, detentora da marca exibida nos uniformes dos árbitros, ao pagamento de indenização por dano moral, alegando violação do direito de imagem. Legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da lide. Denúnciação da lide às empresas que cederam o espaço publicitário à requerida. Indeferimento mantido. Em que pese a existência de relação contratual entre a requerida e as denunciadas, não restou evidenciado o direito de garantia, sendo vedada discussão de fato ou fundamento jurídico novo. Prescrição. Pedido de indenização fundado em responsabilidade civil extracontratual, incidindo ao caso o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do CC, a ser contado a partir de cada evento danoso. Participação do autor em apenas um jogo dentro do prazo trienal, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral em relação ao período anterior. Responsabilidade civil. Conduta praticada pela empresa requerida de adquirir o direito de exibir sua marca no uniforme da equipe de arbitragem não é causa direta do alegado uso indevido da imagem dos árbitros. Árbitros de futebol são remunerados pela CBF, entidade responsável por determinar as regras de organização dos campeonatos brasileiros, bem como do uso do uniforme, incluindo o da equipe de arbitragem. Exploração comercial da imagem da equipe de arbitragem foi realizada pela CBF, com imposição do uso do uniforme com a publicidade contratada, o que segundo o alegado teria ocorrido sem consentimento dos árbitros e a devida contraprestação. Precedentes STJ

e TJSP. Recurso do autor improvido, recurso da requerida parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0002143-26.2018.8.26.0100](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 14/05/24).

“Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da ré, obrigada a fornecer à autora o medicamento Zolgensma, prescrito no tratamento de criança com 5 anos de idade e acometida por Atrofia Medular Espinhal - AME tipo II. Valor atribuído à causa inicialmente correto, correspondendo ao preço de aquisição do medicamento cujo fornecimento foi recusado pela ré. Valor no entanto reduzido, em vista do preço pelo qual o medicamento foi efetivamente adquirido. Cerceamento de defesa não configurado. Provas contidas nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. Realização de prova pericial desnecessária. Mérito. Recusa violadora dos arts. 14 e 51, IV e § 1º do CDC. Medicamento prescrito em cenário off label. Irrelevância, consoante a Súmula nº 102 desta Corte e o art. 10, § 6º da Lei nº 9.656/98. Prevalência da prescrição médica. Rol da ANS cuja taxatividade é mitigada (Lei nº 14.454/22). Medicamento registrado na Anvisa. Planos de saúde que só não estão obrigados a fornecer medicamentos sem registro na agência reguladora, conforme o Tema Repetitivo 990 do STJ. Ausência de prova inequívoca, acima de qualquer dúvida razoável, de que o medicamento é ineficaz para o tratamento da doença que acomete a autora. Existência de evidências científicas e práticas de que o medicamento possui eficácia quando utilizado em pacientes com quadro clínico semelhante ao da autora. Fornecimento da medicação emergencial, nos termos do art. 35-C, I da Lei nº 9.656/98. Preponderância do direito da autora à saúde sobre o interesse patrimonial da ré. Medicamento que pode mitigar as mazelas progressivas e deletérias que afligem a autora, ainda mais considerando que a criança já foi tratada com diversas doses do medicamento Spinraza, segundo a própria ré, sem sucesso. Precedentes do STJ e do STF reconhecendo o dever de fornecimento do Zolgensma quando prescrito em caráter off label. Astreintes já cassadas no julgamento dos Embargos de Declaração nº 2202735-56.2021.8.26.0000/50000. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1033813-18.2021.8.26.0114](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 28/05/24).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Histórico de imóvel ocupado a título de locação. Falecimento do titular do imóvel e interrupção do pagamento da verba locatícia. Sublocação do local. Ocupação coletiva do bem. Sentença de procedência para restituir a posse do bem à representante do Espólio do titular do imóvel. Irresignação dos ocupantes suscitando nulidade por juntada de documento de forma extemporânea. Afastamento da alegação por inteligência da preservação do devido processo legal, sem prejuízo comprovado à parte irresignada. Pretensão de transformação do julgamento em diligência. Aplicação do art. 139, inciso II, CPC. Alegação de prescrição impeditiva da reivindicação e, alternativamente, pela prescrição aquisitiva pela usucapião. Não identificação de lapso temporal impeditivo da pretensão reivindicatória deduzida. Ausência de animus domini, por parte dos ocupantes do bem, sendo indubitoso o contrato locatício a deflagrar a ocupação do imóvel. Posse precária, afastando a possibilidade de prescrição aquisitiva. Sentença bem lançada, que deve ser prestigiada por próprios fundamentos. Adoção do art. 252 do RITJSP. Majoração da verba honorária. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1079031-14.2021.8.26.0100](#), Rel. Corrêa Patiño, j. 17/05/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Reforma que se impõe – Comprovada a quebra de expectativa, sendo que a unidade de apartamento foi entregue em desconformidade com a propaganda realizada pelo empreendimento, com distinção entre a oferta formulada ao consumidor, consistente na apresentação do "apartamento decorado" – Danos morais configurados – Fixação da verba de acordo com o parâmetro adotado por esta Turma Julgadora para casos análogos em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1007123-23.2022.8.26.0079](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 21/05/24).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Insurgência que não comporta acolhimento. Incêndio de grandes proporções em região rural. Autor que sofreu gravíssimas queimaduras corporais e atribui a responsabilidade ao réu, proprietário de uma fazenda situada na mesma região daquela em que o autor trabalhava. Incêndio não provocado pelo réu. Conjunto probatório que demonstra que, embora solicitada ajuda por um funcionário da fazenda, visando abrir uma chave de entrada, para o gado passar, o apelante agiu de forma temerária, visando salvar o gado que seria atingido pelo fogo e colocando sua vida em risco. Nexo causal ausente. Inexistência do dever de exposição da saúde a risco. Pressupostos da responsabilidade civil não comprovados. Indenizações por danos morais e lucros cessantes indevidas. Sentença preservada. **NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.**” (Apelação Cível nº [1019087-57.2022.8.26.0032](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 22/01/24).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA.** Decisão que indeferiu o pleito de autorização de alienação de bem imóvel de copropriedade da curatelada. Irresignação de sua parte, representada pela curadora. Acolhimento. Produzidas duas avaliações imobiliárias, com concordância do coproprietário, seu marido, e do Ministério Público em Primeiro e Segundo Graus. Narrativa no sentido de que a venda do bem gerará benefícios à agravante que é verossímil, pois o produto da alienação será utilizado para compra de outro bem imóvel situado na Comarca em que atualmente domiciliada. Alienação autorizada, por montante não inferior ao valor médio das avaliações. Decisão reformada. **AGRAVO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2074142-04.2024.8.26.0000](#), Rel. Donegá Morandini, j. 23/05/24).

“Agravado de instrumento. Herança jacente. Compromisso de venda e compra firmado entre a Autora da herança e a Agravante. Perícia realizada em documentos não originais, por então não apresentados os originais pela Agravante. Laudo pericial que concluiu pela falsidade das assinaturas neles apostas pela vendedora, autora da herança. Prova pericial homologada pelo Juízo singular (pág. 860 na origem), após manifestação dos interessados. Insurgência da Agravante. Acolhimento excepcional. Documentos originais agora localizados e submetidos à prova grafotécnica, realizada por três profissionais, a pedido da Agravante, que atestaram a autenticidade das assinaturas, nos compromissos celebrados. Decisão reformada para realização de nova prova pericial, a ser realizada por perito de confiança do Juízo, às expensas da Agravante. Prestígio à busca da verdade real.

Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2063593-32.2024.8.26.0000](#), Rel. João Pazine Neto, j. 29/05/24).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Perfis falsos que perturbam a relação do autor (Advogado que atua em causa própria) com a linha de WhatsApp. A Turma Julgadora considera ser dever do Facebook Brasil responder a iniciativa do usuário e remover as invasões nocivas e perturbadoras, limpando a rede do risco de fraude e danos ao titular e a terceiros. No entanto e porque vulgarizada a multa cominatória, transformada em verdadeira moeda de cunho indenizatório e que passa a ser objeto de desejo maior do que o próprio bem de vida (na maioria dos casos), é estabelecido que a astreinte incidirá apenas a partir do trigésimo dia de prazo concedido para a remoção dos perfis das linhas citadas, ainda que inativas, sob pena de multa diária de R\$ 2 mil até o limite de R\$ 20 mil. Provimento, em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2103170-17.2024.8.26.0000](#), Rel. Enio Zuliani, j. 23/05/24).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Uso de expressões ofensivas, proferidas por apresentador de programa de TV. Sentença de procedência, condenando solidariamente os réus no pagamento de R\$ 20.000,00 por danos morais; obrigar a corrê (RedeTV) a publicar nota de retratação, informando resultado da perícia técnica e arquivamento do inquérito policial. Apela a corrê RedeTV, alegando ilegitimidade passiva; incorrência de ato ilícito; ausência de responsabilidade; não ocorrência de danos à imagem; inexistência de danos morais; redução da indenização; descabida a retratação. Descabimento. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Reportagem televisiva veiculada na grade da corrê, apresentada pelo corréu, contendo informações ofensivas ao autor. Ocorrência. Existência de expressões ofensivas ao demandante. Existência de justa à condenação na obrigação de fazer – veiculação de retratação ante o arquivamento do inquérito, que concluiu pela inexistência dos fatos divulgados pelos réus. Inexistência da prática de ato ilícito por parte do demandante. Danos morais. Ocorrência. Conduta dos réus transcende direito de opinião e liberdade de expressão. Necessidade de responsabilizá-los pelas ações. Causa de dano à honra do autor. Dever de indenizar. Caracterização dos danos morais. Necessidade de atender escopo satisfatório e punitivo. Fixação em R\$ 20.000,00. Condenação solidária. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1141878-18.2022.8.26.0100](#), Rel. James Siano, j. 03/05/24).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Autora que se submeteu a cirurgia para implantação de espaçadores e descompressão do canal medular, a fim de resolver problema de hérnia lombar. Alegada falha na prestação dos serviços médicos. Sentença de procedência, com condenação do réu a indenizar a paciente por danos materiais e estéticos de R\$ 40.000,00, além de danos morais arbitrados em R\$ 50.000,00. Irresignação das partes. PRELIMINAR. Réu que questiona a perita

nomeada, aduzindo não ser especialista em neurocirurgia. Irresignação descabida. Expert com graduação, mestrado e doutorado em medicina, condição mais do que necessária para ser habilitada para a realização de perícias médicas. Inteligência do Art. 4º, XII, da lei nº 12.842 de 2013. Precedentes deste Tribunal. Laudo pericial realizado a contento, devidamente fundamentado e suficiente para o deslinde do feito. MÉRITO. Reparação civil que enseja a comprovação de ato ilícito doloso ou culposo (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo causal. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. Falha médica comprovada. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o quadro de saúde da paciente foi agravado pela presença de material cirúrgico comprimindo a cauda equina, falha no diagnóstico precoce da síndrome da cauda equina e demora para realização do novo procedimento corretivo. Paciente que evoluiu com perda completa da mobilidade do tornozelo; marcha atípica; pés em garra e lesão neurológica com prejuízo funcional do controle esfinteriano. Indenização a título de danos materiais, estéticos e morais mantida, bem como os valores fixados na origem, nos ditames da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1006909-05.2017.8.26.0565](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 03/05/24).

“**APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO** – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Testemunhas que não foram assertivas sobre a posse efetiva do bem, tendo a maioria apenas repetido ter ouvido falar do próprio autor que este teria adquirido o bem imóvel, e em outro momento o tendo visto capinar o terreno vazio – Oficial de Justiça, porém, que em constatação in loco observou que nenhum confrontante conhece o autor, e que há alta rotatividade de possuidores no imóvel – Constatação de fatos por Oficial de Justiça que possui valor probatório – Fé pública – Art. 154, I, do CPC – Doutrina e Jurisprudência – Documentação frágil, até pela falta de referência precisa ao imóvel – Sentença mantida – **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1000223-39.2016.8.26.0627](#), Rel. Costa Netto, j. 21/05/24).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Responsabilidade civil. Obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Dupla irresignação contra sentença de parcial procedência. Postagens em mídias sociais promovidas pelo réu com caráter narrativo, informativo e opinativo. Situação vivenciada pela empresa autora que é de conhecimento público e amplamente veiculada pelos canais de comunicação, página governamental e redes sociais. Ausência de ofensas. Excesso não configurado. Danos extrapatrimoniais não comprovados. Recurso do autor desprovido e recurso do réu provido.” (Apelação Cível nº [1018404-10.2022.8.26.0003](#), Rel. Pastorelo Kfour, j. 22/05/24).

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS** – Publicação de imagem não autorizada em vídeo na internet e em programas de TV – Ação julgada procedente em parte, determinando a retirada das imagens dos respectivos veículos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R\$ 3.000,00 – Insurgência da autora – Inconformismo em relação ao valor da indenização, que seria ínfimo – Descabimento – Parte que não logrou demonstrar uma exibição que justifique a majoração do valor, que atende à finalidade reparatória e pedagógica da verba indenizatória – Alegação que a requerida mantém vídeo com suas fotos – Apelante que não apresentou o respectivo endereço eletrônico do vídeo – Sentença

mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025077-85.2023.8.26.0196](#), Rel. Miguel Brandi, j. 23/05/24).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda ajuizada em face do hospital que prestou atendimento ao paciente, bem como do plano de saúde – Parcial procedência decretada em face deste último e improcedência com relação ao hospital – Inconformismo dos autores e operadora – Parcial acolhimento dos reclamos dos demandantes – Emenda à inicial (inclusão do pleito reparatório a título de danos morais), muito embora juntada após a contestação, foi efetuada dentro do prazo determinado pelo Juízo que, ao depois, facultou à operadora o aditamento à contestação – Julgamento extra petita, portanto, inexistente – Prova pericial que também não padece de nulidade – Mérito: Prazo de carência que deve ser respeitado, mas não em hipótese de urgência – Abusividade da restrição de carência e internação, que contraria disposição legal estampado na Lei 9.656/98 para atendimento dos casos de urgência e emergência – Documentos trazidos aos autos, corroborados pela prova pericial, atestando a situação emergencial do autor, assim como a necessidade da realização de cirurgia em caráter de urgência (vindo a falecer no curso do feito) – Situação que torna descabida a limitação temporal, tampouco de cobertura às doze primeiras horas do atendimento – Recusa de cobertura contratual considerada abusiva, nos termos da legislação consumerista – Aplicação da Súmula 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dano moral, em face da operadora, ocorrente – Negativa de autorização que, segundo a perícia, agravou o risco do autor que acabou falecendo – “*Quantum*” indenizatório – Arbitramento em R\$ 80.000,00 que comporta majoração a R\$ 100.000,00 – Importância que melhor atende à finalidade da condenação, tendo em vista a gravidade do episódio – Descabida, de outra parte, a extensão da condenação ao hospital que, segundo a perícia, agiu de acordo com os protocolos técnicos, não incorrendo em falha quanto a atendimento prestado ao paciente – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que também não se sustenta (diante do falecimento do autor e perda superveniente do objeto neste tópico) – Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o apelo da operadora ré.” (Apelação Cível nº [1000536-23.2022.8.26.0228](#), Rel. Salles Rossi, j. 15/05/24).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Autora que atropelou animal bovino em rodovia e pretende produzir provas para instruir eventual ação cível indenizatória - Pedido de expedição de ofício à Polícia Civil para que seja concluída a análise dos motivos que culminaram no acidente e sejam feitas diligências para identificação do proprietário do animal bovino - Sentença de extinção - Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Trabalho investigativo da Polícia que é voltado à esfera criminal - Impossibilidade de o juízo cível determinar à Polícia diligências com a finalidade de reunir dados para instrução de futura ação cível - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1010901-89.2023.8.26.0297](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 14/05/24).

“**PLANO DE SAÚDE** - Tutela cautelar antecedente - Pleito de manutenção da prestação dos serviços de assistência médica até o dia 31.08.2022, termo final da avença, bem como para que a ré se abstenha de cobrar a multa até o fim do contrato - Procedência parcial decretada - Descabimento - Liminar concedida, sem posterior formulação do pleito principal, consoante disposto no artigo 308 do Código de Processo Civil - Desnecessidade de intimação pessoal - Cessação da eficácia da medida (artigo 309 do Código de Processo Civil - Perda superveniente do interesse de agir - Extinção da ação - Honorários sucumbenciais devidos pela autora em razão da extinção - Fixação por equidade em R\$ 50.000,00 - Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1086705-09.2022.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 14/05/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL (TERRENO). EMBARGANTE QUE É PROPRIETÁRIO DE FRAÇÕES IDEAIS, VINCULADAS A FUTURAS UNIDADES CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PENHORA AUTORIZADA PELA LEI 4591/64 (ARTIGO 31-A, §1º) – PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE (ASSINADA ANTES DO REGISTRO DA HIPOTECA), O QUE NÃO IMPLICOU EM TRANSMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.**” (Apelação Cível nº [1052236-34.2022.8.26.0100](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 21/05/24).

“**Apelação - Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais** - Sentença de parcial procedência - **Apelo do autor - Danos morais – Envio de mensagens ao autor com oferta de empreendimentos imobiliários – Dano moral não verificado** – Negativas para o recebimento das mensagens que se deram 04 dias antes do ajuizamento da ação, em resposta a mensagens encaminhadas num período anterior de até três meses – **Ausente violação aos direitos da personalidade do autor a ensejar a indenização por danos morais pretendida, ante ausência de reiteradas negativas - Dano moral não se aplica indiscriminadamente a qualquer situação para seu reconhecimento, somente acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, e integridade da dignidade humana, devem ser considerados para ensejar indenização por danos morais, sob penalidade de ocorrer uma verdadeira banalização do instituto** - **Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% sobre o valor da causa** - Pretensão ao arbitramento por equidade - Descabimento Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico foi inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, observar os percentuais previstos nos §§2º e 3º, do art. 85 do CPC - **Verba honorária de sucumbência corretamente arbitrada com base no valor da causa – Honorários recursais fixados, observada a gratuidade conferida na origem - Sentença mantida** (nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno do ETJSP) - **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1032402-88.2022.8.26.0506](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 28/05/24).

“**Ação de usucapião ordinária – Improcedência em juízo de primeiro grau – Satisfação dos requisitos do art. 1.242 do Código Civil – Posse mansa e pacífica sem oposição - Prova documental que comprova a satisfação do requisito temporal no curso da ação - Prescrição aquisitiva operada, legitimando a regularização da propriedade – Sentença reformada – Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [0025682-02.2010.8.26.0100](#), Rel. César Peixoto, j. 28/05/24).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Usucapião extraordinária. Insurgência contra r. sentença que julgou procedente o pedido. Reforma impertinente. Requisitos do art. 1.238 do CC preenchidos. Soma do tempo de posse dos antecessores para cumprimento do requisito temporal. Inteligência do art. 1.243 do CC. Testemunhas que corroboraram a tese de exercício de posse mansa e pacífica do autor e seus antecessores. Documentos de cessão de direitos que também demonstram a cadeia de transmissão da posse. Alegada ocorrência de estelionato em relação ao documento assinado pelo proprietário originário. Circunstância que não macula o direito ora reconhecido. Cartório que atestou a falsidade do reconhecimento de firma e não da assinatura em si. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003803-58.2014.8.26.0462](#), Rel. Jair de Souza, j. 06/05/24).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial – Contrato de prestação de serviços subscrito por duas testemunhas. PRELIMINARES – Preliminar de concessão de efeito suspensivo prejudicada por ocasião do presente julgamento – Preliminar de inadequação da via eleita – Não acolhimento – Título executivo que se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade – Valores dispostos em contrato e quantidade de prestações determinada após a rescisão contratual – Preliminar de ausência de interesse processual que tampouco comporta acolhimento – Alegação de quitação não verificada, e que se confunde com o mérito – Preliminar de cerceamento de defesa – Descabimento – Provas documentais suficientes ao julgamento do feito – Preliminar de ausência de fundamentação da sentença – Inadmissibilidade – Sentença que, conquanto sucinta, permite a compreensão e motivação das razões de decidir – Preliminar de violação ao princípio da isonomia – Inocorrência. MÉRITO – Quitação da dívida no momento da rescisão – Quitação não verificada – Ato que deve ser interpretado restritivamente, com espeque em seu caráter de renúncia de direitos (art. 114 do CC/2002) – Ausência de manifestação expressa de anuência do titular dos direitos renunciados – Ocorrência de suppressio – Não configuração dos requisitos necessários (REsp n. 1.803.278/PR) – Exercício de direito da parte embargante que não se mostrava regular – Ausência de justa expectativa, diante da literalidade do contrato – Excesso de execução – Pagamentos realizados pela parte embargante que já foram considerados nos autos da execução – Embargante que desconsiderou verbas devidas, nos termos da fundamentação anterior – Contudo, verificação de excesso de execução relativo aos sete primeiros meses da relação contratual – Inexistência de notas fiscais e outros indícios que apontem o início da execução do contrato – Honorários advocatícios – Pretensão da embargante de fixação dos honorários com base na equidade – Impossibilidade - Entendimento do STJ, em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.076) no sentido de que não se justifica a fixação por equidade quando a causa possui alto valor – Readequação dos honorários somente para que sua base de cálculo seja o proveito econômico obtido, dado o reconhecimento de sucumbência recíproca – Sentença parcialmente reformada, a fim de reconhecer excesso de execução no valor de R\$ 875.884,47 – Recurso parcialmente provido, com reconhecimento de sucumbência recíproca.” (Apelação Cível nº [1011002-64.2021.8.26.0405](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 23/05/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu Sérgio – Preliminar de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Não conhecimento da prova documental anexada aos autos posteriormente à interposição do recurso apelação, uma vez que não houve demonstração dos requisitos do art. 435 do CPC – Mérito – Elaboração de escritura pública associando a imagem do autor a condutas fraudulentas relacionadas à gestão do clube de futebol Grêmio Sãocarlense e à contratação indevida de atletas – Declarações no sentido de que o autor não teve qualquer função na diretoria do clube ou no conselho deliberativo que se mostraram infundadas – Falta de cautela do réu que, extrapolando o exercício regular de um direito, lesou os direitos de personalidade do autor – Danos morais configurados – Adequação do valor fixado pelo juízo a quo à gravidade da lesão em questão – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1008569-26.2020.8.26.0566](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 23/05/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO POSSESSÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias – A leitura atenta da sentença revela satisfatória motivação do julgamento, não estando o magistrado obrigado a refutar todas as questões de direito indicadas pela parte, especialmente quando o motivo de seu convencimento rechaça todas elas. Preliminares rejeitada. EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO POSSESSÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Conforme conjunto probatório produzido nos autos, não restou evidenciado o exercício de posse pela embargante, que exerce mera detenção em razão da condição de comodatária do bem imóvel penhorado – Caso, ademais, que a comodante ostenta mais de um imóvel, tendo sido declarada a impenhorabilidade em outro deles, não podendo estender a proteção legal a mais de um bem. Embargos rejeitados. Recurso desprovido, com majoração de honorários advocatícios.” (Apelação Cível nº [1022350-53.2023.8.26.0100](#), Rel. Walter Fonseca, j. 23/05/24).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E RECONVENÇÃO. Contratação pela Autora CASSIS do fornecimento do serviço pela Ré SAP denominado "Serviço CLOUD", consistente no licenciamento e disponibilização em nuvem (CLOUD) de seus softwares e infraestrutura de tecnologia necessária para a sua utilização. Nesse modelo de serviço, a SAP providencia licenças de software e dados em seus servidores de acordo com a métrica de licenças contratadas, de modo que o cliente possa se utilizar das licenças de software como se tivessem servidores e softwares em suas próprias instalações. Pretensão de reconhecimento pela Autora da rescisão contratual operada através de notificação extrajudicial, com afastamento de cláusula penal e inexigibilidade de supostos débitos em aberto. Alegação de que não houve a adequada implementação do software, de modo que o sistema não ficou operacional e não atendeu as necessidades mínimas da Autora frente ao escopo do contrato. Prova documental, pericial e testemunhal. Sentença extra petita não configurada, eis que a discussão não se limitou a suposto atraso na entrega das chaves de acesso, mas também abrangeu a operacionalidade do software a ser implementado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que tornou incontroversa a falha sustentada pela Autora, sendo que a prova testemunhal tão somente ratificou a prova documental e reforçou a verossimilhança das alegações iniciais. Possibilidade do magistrado decidir contrariamente às conclusões do laudo pericial, tendo em vista os outros elementos de prova coligidos aos autos, amparado no princípio da livre convicção motivada. Inteligência do art. 371 do CPC. Laudo pericial, outrossim, que deve ser analisado com reservas, conforme peculiaridades do caso concreto. A despeito do atraso no início da implementação do software por culpa da própria Autora, decorrência de questões administrativas e de estratégia da empresa, o e-mail de fls. 60/61, oriundo de empresas parceiras da Ré SAP que atuam na implementação do sistema, deixa claro vários problemas no software padrão que inviabilizaram o prosseguimento do projeto. Não implementação do sistema e/ou implementação deficiente que não atendeu às necessidades mínimas da Autora frente ao objeto contratado. Descumprimento contratual pela Ré SAP que autorizou a rescisão contratual pela Autora CASSIS, dispensando-a da cláusula penal e do

pagamento de valores por serviços não prestados, com exceção da nota fiscal de nº 178827, no valor de R\$ 143.182,26 (fls. 192). Atraso de aproximadamente 06 meses para o início da implementação do software que se deu por culpa da própria Autora. Apesar do reconhecimento da falha na implementação do sistema, é fato que o ambiente de nuvem ficou disponibilizado à Autora durante esse período. Devido o pagamento em face da obrigação de disponibilizar o software na nuvem, o que foi cumprido até então, até porque naquele momento não era possível saber que não se tratava de um sistema operável. Alteração, contudo, do termo inicial dos juros de mora, devidos desde o vencimento da obrigação (17/01/2019), por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada, tão somente em relação ao termo inicial dos juros de mora. Recurso da Ré SAP parcialmente provido; recurso da Autora CASSIS não provido.” (Apelação Cível nº [1089307-41.2020.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 28/05/24).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de rescisão contratual c.c. declaração de inexigibilidade de débito e condenação em multa – Contrato de prestação de serviços em regime de empreitada global – Improcedência – Alegação de que a ré abandonou a obra sem justa causa, devendo ser declarada a rescisão contratual com incidência de multa e a inexigibilidade do valor cobrado – Descabimento – Exibição de laudo unilateral insuficiente a corroborar a versão da autora – Requerida alegou a impossibilidade de prosseguir com a obra por falta de pagamento e fornecimento de materiais pela autora, visando o recebimento do valor proporcional ao serviço executado – Autora não comprovou fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Sentença mantida – Recurso negado.” (Apelação Cível nº [1000396-12.2021.8.26.0458](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 08/05/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Pagamento de boleto falso – Forma de obtenção do boleto não esclarecida – Pagamento direcionado para conta de terceiros – Ausência de indícios da participação de funcionários da empresa – Falta de nexo causal – Culpa exclusiva do consumidor que não tomou as cautelas necessárias: – O pagamento de boleto falso por consumidor não pode ser imputado à instituição financeira, quando não comprovado ter sido o boleto emitido em ambiente virtual da própria instituição financeira, ausente, portanto, o nexo entre a atividade da empresa e o ilícito ocorrido, sobretudo na hipótese de não restar demonstrada a participação de seus funcionários, amoldando-se a situação à excludente decorrente da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, prevista no inciso II, §3º, do artigo 14, do CDC. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017728-81.2022.8.26.0320](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 08/05/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença que, em julgamento conjunto, acolheu sete embargos à execução, julgando improcedente o feito executório. Insurgência dos embargados. Título em que fundada a execução impositor de obrigações a ambos os litigantes. Inadimplemento recíproco, que se estendeu por além do momento em que inaugurada a execução. Exceção de contrato não cumprido. Obrigação a que faltante exigibilidade. Ausência, ainda, de certeza e liquidez bastantes ao rito eleito, pois condicionadas à discussão acerca da responsabilidade de cada qual das partes litigantes, dada a bilateralidade do negócio. Consequente descabimento da via executiva.

Arts. 783 e 803, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1054311-44.2020.8.26.0576](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 08/05/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. PRELIMINAR pedido de concessão da gratuidade de trâmite formulado pela requerida e impugnado pela requerente. Requerida que não somente está em recuperação judicial, como apresenta avultado prejuízo acumulado e está inserida em grupo empresarial igualmente deficitário. Hipossuficiência financeira demonstrada. Benesse concedida. PRELIMINAR arguição de insuficiência do preparo recolhido pela requerente. Não ocorrência. Taxa judiciária que deve ser recolhida com base no proveito econômico pretendido pela recorrente, o que se deu, no caso concreto. MÉRITO. CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL da requerida, onde se operou a aprovação de plano de pagamento. Pendência de litígio acerca do montante devido que autoriza a continuidade do feito de conhecimento. Art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005. Pretensão individual seguidora de regular curso, até firmação do crédito devido, que, então, terá execução migrada ao feito recuperacional. Precedentes do E. STJ e deste E. TJSP. RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA DO CRÉDITO que não deságua em extinção do procedimento monitório, pois é sabido que a pretensão exercitada pelo procedimento especial, quando faceada por resistência, assume, por força de lei, trilhar cognitivo amplo, no qual se permite discussão acerca do quantum efetivamente devido. Precedentes do E. STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS, fixados em pacto firmado pelos litigantes, não exigíveis. Cláusula de paga somente favorável à requerida e atrelada a base referencial não desvelada no curso dos autos. FASE LIQUIDATÓRIA despicienda, pois possível a aferição aritmética do saldo devedor. Art. 509, §2º, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA incidente desde o vencimento de cada qual das parcelas devidas, pois desde tal marco foi o valor açoitado pelo fenômeno inflacionário. Termo final à data em que formulado o pedido recuperacional da requerida, nos termos do art. 9º, II, da Lei 11.101/05. JUROS DE MORA incidentes desde cada qual dos vencimentos, dada a natureza ex re da mora. Art. 397 do Código Civil. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS cuja base de cálculo deve corresponder, no que atine à requerente, ao valor da condenação, e, no que atine à requerida, ao valor do proveito econômico obtido. Ordem redacional impositiva constante no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Percentual da verba honorária (10%) que atende ao zelo, técnica e tempo empregados por cada qual dos advogados, observando, ainda, à complexidade vertida dos autos e ao resultado por cada qual dos litigantes obtido em primeiro e segundo graus de jurisdição. Sentença em menor parte reformada, apenas para alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [1064780-54.2022.8.26.0100](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 08/05/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – LEGITIMIDADE PASSIVA - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito – Compra não reconhecida pelo consumidor - Bandeira de cartão de crédito que também é responsável pelo serviço - Legitimidade passiva configurada: – A proprietária da bandeira do cartão bancário é parte legítima para figurar no polo passivo de ação referente a compras não reconhecidas pelo consumidor - Bandeira de cartão bancário responde solidariamente com as instituições financeiras administradoras do cartão, integrando a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC. Precedentes do E. STJ. CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – Transação realizada com cartão de crédito não reconhecida pelo titular – Falha no sistema de segurança da instituição financeira e da bandeira de cartão de crédito que permitiu operação fora do perfil do consumidor – Declaração de

inexigibilidade da operação contestada realizada com cartão de crédito – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie - Teoria do desvio do tempo produtivo- Aplicabilidade- Vício na prestação do serviço a que não deu causa o autor: – É de rigor a reparação dos danos morais causados ao autor em razão dos transtornos advindos de operação fraudulenta, a partir de falha do sistema de segurança da instituição financeira e da bandeira de cartão de crédito - Incidência da teoria do desvio do tempo produtivo, pois impôs o dispêndio de tempo relevante para a solução de vício na prestação do serviço a que não deu causa a parte vulnerável da relação jurídica, tampouco contribuiu minimamente DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do "quantum" indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1130177-60.2022.8.26.0100](#), Rel. Nelson Jorge Junior, j. 22/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar incidental. Contrato de compra e venda de ativo biológico (madeira). Decisão que determinou o arresto de madeira cortada, de modo a que garantido feito executório. Insurgência da requerida, exploradora dos talhões em que inserido o ativo biológico e adquirente deste. Pleito a que faltantes os requisitos essenciais à concessão da cautelar, pois inverossímil, no que atine à conformação do crédito exequendo e inadimplemento injustificado da executada; não se identificando, ainda, risco ao resultado útil do feito executório. Revogação do arresto cautelar. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2039135-48.2024.8.26.0000](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 22/05/24).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução – Contrato de Mútuo vinculado a Contrato de Distribuição de Combustível - Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Nulidade pretérita reconhecida – Novo julgamento realizado diante da tempestiva manifestação de oposição ao Julgamento Virtual - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização de prova técnica - Desnecessidade – Alegação de discrepância entre os valores aplicados junto às Empresas do mesmo ramo - Inexistência de apontamento efetivo da diferença de preços aplicados – Abertura da instrução processual que exige a existência de efetiva e concreta controvérsia fática – Utilização de fundamentos observados em r. Sentença não transitada em julgado – Inocorrência – Mera ratificação e concordância com os argumentos já utilizados em Feito que também analisou a relação comercial entre as Partes, mediante a satisfatória adequação ao caso concreto Impugnação à natureza jurídica do Contrato – Irrelevância – Obrigação de pagar comprovada independente da nomenclatura e classificação dada à Avença – Existência de cláusulas peculiares – Indiferença – Possibilidade das Partes, especialmente em Contrato Empresarial, estabelecerem as condições contratuais que melhor atendam seu interesse, ainda que exorbitantes – Respeito à Lei, moral e bons costumes – Aplicação prática do princípio da autonomia e liberdade contratual - Executividade do Contrato ratificada – Exceção do Contrato não cumprido – Ausência de fatos a corroborarem a tese lançada – Impugnação à política de preços da Exequente - Abusividade – Não reconhecimento – Relação contratual estabelecida livremente há praticamente 10 (dez) anos – Observância do princípio da obrigatoriedade dos Contratos – Eventual insatisfação com as condições contratuais

que não justifica o inadimplemento culposo – Fixação unilateral e potestativa de preços – Inocorrência – Variação da cotação expressamente prevista contratualmente – Paradigmas apresentados que não revelam discriminação ou aplicação de preços desarrazoados frente aos devedores - Abusividade na aplicação de preços – Não cabimento – Ofensa aos termos da Lei 8.884/94 ou do artigo 489, do CCB, também não verificada – "Supressio" – Não configuração – Inexistência de ato a configurar renúncia tácita de posição contratual pela Exequente – Suposto ato de tolerância levantado de longa data - Ausência de elementos a inquinarem a presunção de executividade do título. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1112197-08.2019.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 15/05/24).

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIAS "PIX" NÃO RECONHECIDAS, PRECEDIDA DE CONTATO DE PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO PREPOSTA DO BANCO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. HIPÓTESE EM QUE O BANCO AFIRMA QUE A OPERAÇÃO IMPUGNADA DECORREU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTE O RISCO DA ATIVIDADE (SÚMULA 479/STJ). RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS TRANSAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1003805-10.2023.8.26.0269](#), Rel. César Zalaf, j. 15/05/24).

"**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de Cobrança. Transporte de Coisas. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Exceção de incompetência. Foro de eleição. Ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner. Caso em que consta do termo de responsabilidade o foro da Comarca de São Paulo/SP como competente para o ajuizamento de qualquer medida judicial. Prevalência da cláusula de eleição de Foro. Incidência da Súmula 335 do STF. Alegação de ausência de jurisdição do Juízo, tendo em vista ser o destino das mercadorias o Paraguai. Improcedência. Conjunto probatório dos Autos indica que o destino das mercadorias é Paranaguá/PR. Legitimidade ativa configurada. O Contrato de fls. 49/51 é prova inequívoca da legitimidade ativa. Transporte marítimo de mercadorias. Utilização dos contêineres além do período de "free time". Quantias devidas a título de sobre-estadia ("demurrage"). Responsabilidade pela devolução dos contêineres é das contratantes. Indenização da contratada pelo período de inutilização dos compartimentos. A natureza jurídica da sobre-estadia é indenizatória, sendo incabível sua classificação como cláusula penal e a aplicação do quanto dispõe o Artigo 412 do Código Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Quantia devida. Rubrica informada previamente. Abusividade do valor não comprovada pelas Requeridas (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO**, majorando-se os honorários advocatícios a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Empresa Autora, por equidade, nos termos do contido quanto à matéria no Novo Código de Processo Civil." (Apelação Cível nº [1140624-44.2021.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 15/05/24).

“Apelação – Pedido de reconhecimento de relação de trabalho - Ação ajuizada, originalmente, junto à Justiça do Trabalho, visando o reconhecimento de vínculo empregatício e o recebimento das verbas trabalhistas, sendo julgada parcialmente procedente – Reconhecida, em sede de Reclamação ao E. STF, a competência da Justiça Comum para apreciar o preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007 para configuração da relação comercial, nos termos da ADC nº 48 – Sentença de improcedência – Autor que enquadra-se como transportador autônomo, nos termos da Lei nº 11.442/2007 – Entendimento, ademais, do C. STF em julgamento da ADC nº 48 - Competência da Justiça Comum Estadual - Pretensão inicial fundamentada na existência de vínculo empregatício – Requisitos não preenchidos, atento, inclusive, a prova oral colhida em audiência, bem como a prova de inscrição prévia do motorista como Transportador Autônomo de Cargas - TAC, conforme exigência expressa do art. 2º, inc. I, de referida Lei – Requisitos da existência de relação de natureza comercial entre as partes preenchidos – Pedidos relativos à verbas rescisórias trabalhistas – Descabimento – Improcedência da ação que deve ser mantida - Pagamento das custas e honorários advocatícios por beneficiários da assistência judiciária gratuita – Admissibilidade – Exigibilidade suspensa, entretanto, nos termos do REsp 977.444/RS - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0000584-92.2022.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 15/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Possessória – Contrato de Comodato – Notificação para desocupação - Insurgência que não prospera – Uso gratuito do bem por mais de 12 (doze) anos - Alegação de pedido de retomada como forma de retaliação – Irrelevância – Pedido dos proprietários que observa os limites legais – Faculdade dos Réus em retomarem o bem para o uso de acordo com seus interesses – Aparente exercício regular de direito – Prazo concedido para desocupação razoável – Litigiosidade explícita entre as Partes – Presunção natural de desinteresse na manutenção ou expansão da relação contratual - Ausência, ademais, de proposta concreta de locação pela Requerente – Requisitos dos artigos 300 ou 561, do CPC, não preenchidos - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2036163-08.2024.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 15/05/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DADOS INEXATOS - PRESUMÍVEL CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017741-80.2022.8.26.0320](#), Rel. Carlos Abrão, j. 15/05/24).

“Apelação. Embargos à execução acolhidos. Cheque sustado. Cártula vinculada a contrato não cumprido por prestador de serviços. Inexigibilidade do título de crédito configurada. Cabimento de oposição de exceções pessoais. Descumprimento do ônus de prova relativamente à efetiva prestação do serviço. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1011283-69.2023.8.26.0269](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 15/05/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE TRANSPORTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- NULIDADE DE SENTENÇA INOCORRENTE - JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE APRECIOU TODAS AS PROVAS E FUNDAMENTOU SUA DECISÃO. 2- CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO -

INOCORRÊNCIA - DEMANDANTE QUE SE LIMITAVA A TRANSPORTAR MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AUTORA ADQUIRIA PRODUTOS. 3- EXCLUSIVIDADE NO TRANSPORTE - INOCORRÊNCIA - EXCLUSIVIDADE QUE SE LIMITAVA APENAS AOS CAMINHÕES DESTINADOS AO CARREGAMENTO DE PRODUTOS DA RÉ - POSSIBILIDADE DE POSSUIR OUTROS VEÍCULOS E CONTRATAR COM OUTRAS EMPRESAS. 4- USO DE UNIFORMES, MONITORAMENTO DE VEÍCULOS E TREINAMENTO DE MOTORISTAS - MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE OBJETIVAM DIMINUIR OS FURTOS E ROUBOS DE CARGA - PRÁTICA COMUM NOS CONTRATOS DE TRANSPORTE - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. 5- AUMENTO DE ROUBOS E FURTOS DE CARGAS APÓS A COMUNICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RELATÓRIOS DE APENAS ALGUNS MESES E SEM A INDICAÇÃO DO ANO DA OCORRÊNCIA. 6- INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA DE ALGUNS FUNCIONÁRIOS DA AUTORA APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL - AVISO PRÉVIO DE 90 DIAS DURANTE O QUAL A TRANSPORTADORA ERA OBRIGADA A MANTER TODA A FROTA À DISPOSIÇÃO DA RÉ - IMPOSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO DOS CAMINHÕES PARA NOVOS CLIENTES - REPARAÇÃO DEVIDA. 7- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - DEMANDANTE QUE NÃO MENTIU SOBRE O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA - INTERPRETAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE QUE OCORRIA NA PRÁTICA. 8- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1117204-15.2018.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 15/05/24).

“APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADOS. REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, NOS TERMOS DO TEMA 929 DO STJ. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA EMPRESA FRANQUEADORA. POSSIBILIDADE. DANOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DA FRANQUIA. PRECEDENTE DO E. STJ E DESTE TRIBUNAL. TODAVIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADA POP ODONTOLOGIA QUE SE ACOLHE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL OU AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO DA EX-FRANQUEADA VIGA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA CADEIA DE CONSUMO (ART. 14 E 18, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PONDERADAMENTE ARBITRADO E MANTIDO. AFASTADA A MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SOMENTE EM RELAÇÃO À APELANTE POP ODONTOLOGIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. PROVIDO O RECURSO DA CORRÉ POP E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA, IMPROVIDOS OS DEMAIS RECURSOS.” (Apelação Cível nº [1010364-40.2022.8.26.0132](#), Rel. César Zalaf, j. 27/05/24).

“Apelação. Exclusão de matéria jornalística e retratação. Matéria de jornalismo investigativo veiculada em órgãos de comunicação social de idoneidade reconhecida nos termos do art. 374, inciso I, do CPC. Exercício dos direitos constitucionais de liberdade de expressão e de liberdade jornalística. ADPF nº 130. Alegação descabida de fake news. Descumprimento do ônus argumentativo da falta de base racional para o pensamento expressado. Coisa julgada dita favorável ao protagonista dos fatos investigados que não impede o exercício das liberdades constitucionais. Sentença transitada em julgado que é mero objeto do jornalista. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1053575-55.2022.8.26.0576](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 27/05/24).

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imposição de penalidade por litigância de má-fé. Acordo fora dos autos para o pagamento da dívida principal não comunicado na origem. Erro na gestão de processos vinculados à parte esclarecido. Ausência de dolo e intenção de prejudicar a parte contrária. Penalidades afastadas. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2093867-76.2024.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 27/05/24).

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA ETAPA - SENTENÇA QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS DO PERITO, CONDENANDO O BANCO A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R\$ 67.769,55 - RECURSOS. 1- APELAÇÃO (BANCO). 1.1- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA - REQUERIDO QUE DEMONSTROU DE FORMA CLARA EM SEU RECURSO AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO. 1.2- UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL - EXISTÊNCIA DE CONTRATO PREVENDO A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE REFERIDOS ENCARGOS - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS FIRMADOS POSTERIORMENTE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA MENSAL - SERVIÇO UTILIZADO PELA AUTORA - DEVOLUÇÃO QUE IMPLICARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1.3- SEGUROS - CONTRATOS NÃO JUNTADOS - COBRANÇAS INJUSTIFICADAS - DEVOLUÇÃO DE RIGOR - ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO PELO BANCO DE EVENTUAIS PAGAMENTOS E CRÉDITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA EM FUNÇÃO DOS SEGUROS NÃO CONTRATADOS. 1.4- TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL AUTORIZANDO REALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PELO BANCO - VALORES RESGATADOS - LANÇAMENTOS REGULARES. 1.5- TARIFAS BANCÁRIAS - "TARIFA REGISTRO COBRANÇA", "TARIFA AUTORIZ COBRANÇA", "TAR COMANDA COBRANÇA", "TARIFA TRANSFEREN VALOR" E "TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO" AUTORIZADAS POR CONTRATO E PREVISTAS NO QUADRO DE TARIFAS - LANÇAMENTOS JUSTIFICADOS. 1.6- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2- APELAÇÃO (AUTORA). 2.1- DIFERENÇA NOS CÁLCULOS DA AUTORA E DO PERITO - EXPERT QUE, DE FORMA ACERTADA, CONSIDEROU OS LANÇAMENTOS DE DÉBITO E DE CRÉDITO - CÁLCULOS DA DEMANDANTE QUE IMPLICARIAM EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2.2- CONFECCÃO DE PLANILHAS INDIVIDUALIZADAS - DESNECESSIDADE - DEMONSTRATIVO CONFECCIONADO PELO PERITO QUE TRAZ A EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR AJUSTADO A CADA LANÇAMENTO - APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS FACILMENTE IDENTIFICADOS PELOS NÚMEROS DE DOCUMENTO. 2.3- "CARNET" E "DESPESAS LCTOS INTERNOS" - EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS IMPUGNAMOS, PORÉM, NÃO MENCIONADOS PELO PERITO - EXPERT QUE DEVE APONTAR OS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM REFERIDAS COBRANÇAS OU CONTABILIZAR OS LANÇAMENTOS JUNTO COM OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS À DEMANDANTE. 2.4- TARIFAS BANCÁRIAS - COBRANÇA AUTORIZADA PELA CLÁUSULA 7 DO CONTRATO DE CONTA DEPÓSITO - LANÇAMENTOS JUSTIFICADOS. 2.5- SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - IMPOSSIBILIDADE - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA PERÍCIA QUE NÃO JUSTIFICA A TROCA DE PROFISSIONAL. 2.6- JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CÔMPUTO A PARTIR DA CITAÇÃO - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. 2.7- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3- RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1002335-91.2021.8.26.0081](#), Rel. Carlos Abrão, j. 27/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE PUDESSEM DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DE FATO, A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR AO INVÉS DA UTILIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA; A PROPOSITURA DE AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU EM DETRIMENTO DO DOMICÍLIO DO

CONSUMIDOR (MAIS VANTAJOSO) E O AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM VARA CÍVEL COMUM SÃO SITUAÇÕES QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A CONCESSÃO DA BENESSE. TODAVIA, ESSAS HIPÓTESES REUNIDAS, MAIS TODOS OS ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM O ABUSO DE DIREITO E COLOCAM O AUTOR EM POSIÇÃO DE DESMERECEER A BENESSE. CUSTAS JUDICIAIS QUE TEM NATUREZA DE TAXA, ESPÉCIE DE TRIBUTO, E REMUNERAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO QUE DEVE SER FEITA COM PARCIMÔNIA E DETIDA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE FATO EM COTEJO COM AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL RENÚNCIA. COMUNICADO Nº 02/2017 DO NUMOPEDE QUE ADOTOU UMA SÉRIE DE MEDIDAS OBJETIVANDO COIBIR A ADVOCACIA PREDATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Agravado de Instrumento nº [2102437-51.2024.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 27/05/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1) APELO (RÉ) - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DE FARTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS FATOS NARRADOS, INCLUSIVE LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL ELABORADO NA AÇÃO RELATIVA AO SEGURO DPVAT - CONCLUSÕES TÉCNICAS NÃO IMPUGNADAS - RÉ, AINDA, QUE SEQUER APRESENTOU CONTESTAÇÃO, RESTANDO REVEL - MÉRITO - ACIDENTE INCONTROVERSO - QUEDA DA VÍTIMA EM RAZÃO DO INÍCIO DA MARCHA DO ÔNIBUS ENQUANTO A PASSAGEIRA DESEMBARCAVA - VÍTIMA OCTOGENÁRIA QUE TEVE SUA PERNA ESQUERDA AMPUTADA EM RAZÃO DOS FATOS - PÉ DIREITO TAMBÉM AFETADO - CONSEQUÊNCIAS DANO-SAS QUE SÃO EVIDENTES - CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A MINORAÇÃO DAS REPARAÇÕES ARBITRADAS NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 2) APELO (AUTORA) - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS - ACOLHIMENTO - CONSEQUÊNCIAS VITALÍCIAS DO ACIDENTE - GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA QUE DEVEM SER OBSERVADAS - READEQUAÇÃO DAS REPARAÇÕES PELOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PARA, RESPECTIVAMENTE, R\$ 250 MIL E 150 MIL - VALORES PLEITEADOS QUE SE AFIGURAM EXCESSIVOS - ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 3) RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1035216-85.2022.8.26.0114](#), Rel. Carlos Abrão, j. 27/05/24).

“Apelação. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega de imóvel. Culpa exclusiva do vendedor. Fortuito interno (Tema 996 do C.STJ). Restituição dos valores pagos devida. Dano moral, contudo, não caracterizado. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu não provido.” (Apelação Cível nº [1013410-87.2023.8.26.0007](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 27/05/24).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE COBRANÇA – R. sentença de improcedência – Recurso do autor – Insurgência – Possibilidade - Transporte rodoviário de carga - Vale-pedágio – Pretensão a indenização equivalente do dobro do frete, nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001 – Ré que se trata de empresa embarcadora (proprietária da carga) e que obtém responsabilidade pelo pagamento do pedágio – Artigo 1º, §§1º e 2º da Lei nº 10.209/2001 – Alegação da ré que realizou o pagamento do pedágio à

empresa subcontratada, que não lhe retira a responsabilidade de pagamento ao transportador, sobretudo porque a Lei estabelece de forma clara a responsabilidade solidária do contratante do transporte e do proprietário da carga, ambos enquadrados como "embarcador" - Inteligência do art. 1º da Lei nº 10.209/2001 - Vale-pedágio - Obrigação legal do embarcador em adiantar o valor do pedágio ao transportador autônomo de carga, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.209/2001 – Autor que comprova o desembolso dos pedágios, especificação das praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e destino da carga – Dessa forma, caberia a empresa ré a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao autor, ônus do qual não se desincumbiu - Precedente do E. STJ no julgamento do REsp nº 1.714.568/GO - Condenação da empresa ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, entre o período de maio/2019 até julho/2020 com correção do ajuizamento e juros da citação, apurado em liquidação de sentença – Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara - Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1007412-08.2022.8.26.0482](#), Rel. Achile Alesina, j. 21/05/24).

“TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASSO DE VOO – Readequação da malha aérea – Fato que caracteriza fortuito interno – Responsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Cancelamento do voo que acarretou atraso de cerca de doze horas na chegada ao destino – Indenização devida, com valor mantido – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006610-88.2022.8.26.0650](#), Rel. Vicentini Barroso, j. 21/05/24).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora da participação da executada nos lucros e dividendos de empresa. Impossibilidade. A execução deve recair preferencialmente sobre o imóvel herdado, o qual veio integrar o quinhão de cada herdeiro e não sobre bens particulares. Responsabilidade de cada um limitada às "forças da herança". Questão levada ao E. Superior Tribunal de Justiça pela via da Lei de Recursos Repetitivos (Lei nº 11.672/2008). Acórdão desta Corte que não confronta a orientação da Corte Superior. Devolução da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC. Manutenção da decisão que deu provimento ao recurso dos agravantes. Não acolhimento do reexame.” (Agravado de Instrumento nº [2012649-31.2021.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 21/05/24).

“Ação Regressiva. Contrato de transporte rodoviário de carga. Determinação do prosseguimento do transporte em desacordo com o Plano de Gerenciamento de Risco. Agravamento do risco do contrato de transporte e assunção, pela transportadora, do risco do roubo da carga. Ausência de excludente de responsabilidade. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1000860-19.2021.8.26.0011](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 21/05/24).

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Apelo do autor – Cobrança de débito oriundo de limite de cheque especial não contratado pelo correntista - Regularidade da cobrança questionada não comprovada pelo réu, nem mesmo após concedido prazo para referida finalidade - Ônus que incumbia à instituição financeira

apelada (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, CPC) - Débito inexigível – Danos morais configurados diante das peculiaridades do caso concreto; notadamente, a concessão de limite sem autorização expressa do correntista, acarretando lançamentos de débitos na conta não autorizados, declarados inexigíveis em outras ações judiciais, além de se tratar de conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário - Dano moral manifesto pela situação de angústia, intranquilidade e abalo psicológico acarretados pela privação de parte significativa da renda módica do autor e a possibilidade de não poder honrar com os compromissos financeiros assumidos - Indenização fixada em R\$ 10.000,00 (e não em R\$ 50.000,00 como pretendido); valor em consonância com critérios doutrinários e jurisprudência desta E. Câmara em casos semelhantes - Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, com readequação das verbas de sucumbência – Honorária Recursal. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso *sub judice* (Tema 1059/STJ) - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001773-71.2021.8.26.0408](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 21/05/24).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal de ambas as partes. A autora pretende a condenação da parte ré no valor integral do dano material, bem como na reparação pelo dano moral. A parte ré requer a inversão do julgado, invocando culpa exclusiva da passageira. **2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EMBARQUE.** Responsabilidade exclusiva do passageiro checar a documentação exigida pelas autoridades de imigração do país para o qual deseja viajar. Não apresentação de certificado internacional de vacinação para febre amarela. Exigência obrigatória no país de destino. Ausência de falha na prestação dos serviços ou falha no dever de informação. **3. CLÁUSULA "NO SHOW". ABUSIVIDADE.** Cancelamento da passagem de volta em razão do não comparecimento no voo de ida. Prática que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). "Venda casada" configurada, pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I). **4. DANO MATERIAL.** Cabimento. Valor da passagem de retorno adquirida pela parte autora, diante do cancelamento pela companhia aérea. **5. DANO MORAL (CBA, art. 251-A).** Necessidade de comprovação. Acontecimentos narrados quanto ao voo de ida que se deram por culpa exclusiva da autora. Ausência de comprovação da ofensa a direito da personalidade da autora em razão da perda da passagem pelo trecho de retorno. **6. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.** Majoração da verba honorária devida pelas partes, de R\$ 1.000,00 para R\$ 1.500,00 (CPC/15, art. 85, §11), observada a gratuidade de justiça concedida à autora.” (Apelação Cível nº [1048447-70.2022.8.26.0506](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 02/05/24).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO MONITÓRIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. Sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a ação. Pretensão da embargante de reforma. ADMISSIBILIDADE: Interpretação contratual e legislativa pertinente à cláusula de financiamento pelo Fundo de

Financiamento Estudantil (FIES). Contrato que previa o custeio de 100% dos encargos educacionais, com cláusulas claras quanto ao não permitir cobranças adicionais sobre os valores estabelecidos e financiados. Mudanças legislativas subsequentes reforçam a vedação de cobranças extras aos estudantes, consolidando a interpretação de que qualquer valor exigido além do montante financiado é indevido. Instituição de ensino que tentou cobrar diretamente valores que deveriam estar cobertos pelo financiamento, em desacordo com as normas aplicáveis e o contrato firmado. Normas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis para proteção do consumidor educacional. Relevância dos princípios da boa-fé objetiva e das expectativas legítimas do consumidor. Precedentes desta Colenda 18ª Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1026069-95.2022.8.26.0482](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 20/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Insurgência. Inadmissibilidade. Em caso de cisão parcial, a empresa cindida e as que absorverem parcela de seu patrimônio são responsáveis solidárias pelas obrigações da primeira anteriores à cisão, conforme estabelecido no art. 233 da Lei n. 6.404 de 1976. Na hipótese dos autos, os créditos perseguidos na execução são posteriores à cisão parcial. Ademais, não preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2008927-81.2024.8.26.0000](#), Rel. Helio Faria, j. 22/05/24).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação cominatória c.c. indenizatória. Tutela de urgência voltada a compelir a instituição de ensino ré a certificar a conclusão de curso organizado e ministrado pela associação corré, em função de parceria entre estas outrora existente. Deferimento. Inadmissibilidade. Resolução nº 1, de 6 de abril de 2018, editada pelo Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior, só autorizando as instituições de ensino regularmente credenciadas a oferecer, ministrar e certificar cursos de especialização, ainda que em regime de parceria com outras instituições de ensino igualmente credenciadas. Hipótese em que, tudo indica, o curso foi ministrado pela associação corré, que não caracteriza nem mesmo instituição de ensino. Aparentemente inviável, por isso, obrigar a instituição de ensino a emitir o certificado, sem embargo de sua eventual corresponsabilidade civil pelo descumprimento do negócio ofertado aos que se inscreveram no curso, com base na parceria que aparentemente existia entre as rés na época. Consequente revogação da tutela de urgência. Deram provimento ao agravo.” (Agravado de Instrumento nº [2050543-36.2024.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 02/05/24).

“APELAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativação indevida. Incidência do CDC - artigo 6º, VIII. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida OPEN no pagamento do financiamento estudantil da autora junto ao Banco do Brasil, bem como para condenar a ré em danos morais de R\$ 5.000.00. Alegação de que a requerente não teria cumprido obrigação contratual, consistente na realização de trabalhos voluntários quinzenais. Autora que comprovou a realização das atividades, bem como a entrega dos comprovantes à instituição de

ensino. Contrato que não previu prazo para a entrega de tais documentos. Cláusula em contrato de adesão que deve ser interpretada de modo favorável a aderente. Sentença confirmada. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1006917-77.2021.8.26.0100](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 13/05/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Operações não reconhecidas pelo autor em sua conta corrente após recebimento de ligação de pessoa que se identificou como funcionária do banco e que tinha conhecimento pleno de todas as suas informações cadastrais. Denominado "golpe da falsa central de atendimento". Relação de consumo evidenciada. Admissibilidade no caso da inversão do ônus probatório. Constatação de que as operações bancárias contestadas foram efetivadas de modo inusitado e discrepam frontalmente do perfil de consumo do correntista. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado ao consumidor, neste ponto. Inexigibilidade dos débitos declarada, excluída a operação decorrente de empréstimo, porque já reconhecida como ilegítima pela instituição financeira. Danos morais, no entanto, não configurados. Consideração de que o autor agiu com injustificável ingenuidade, não havendo se cogitar que o episódio, conquanto tenha gerado contratempos, possa ter consubstanciado afronta ao patrimônio moral do correntista, de molde a configurar danos morais indenizáveis, mesmo porque sequer ocorreu restrição cadastral ao seu nome. Sentença de improcedência reformada em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1010766-71.2023.8.26.0590](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 23/05/24).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão magnético – Autor que, em terminal de autoatendimento localizado em supermercado, é vítima de golpe praticado por terceiro fraudador, que troca o seu cartão e desvenda a sua senha – Falha na prestação dos serviços do Banco réu e falha no sistema de segurança, que permitiu que terceiro fraudador praticasse o golpe nas dependências de um supermercado onde estava localizado o terminal de autoatendimento da entidade bancária - Culpa exclusiva da vítima não demonstrada - Excludente não comprovada - Aplicação da súmula 479 do STJ - Lançamentos impugnados dissonantes do perfil do autor - Responsabilidade civil do Banco réu configurada – Danos materiais devidos – Dano moral – Ocorrência - Prova – Desnecessidade - Indenização fixada em R\$ 5.000,00 – Redução – Descabimento – Sentença preservada - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios devidos à patrona do autor majorados de R\$ 1.500,00 para R\$ 2.000,00, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1029213-81.2021.8.26.0007](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 24/05/24).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenizatória por danos morais – Procedência – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não configuração – Inteligência do art. 7º parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC - Débitos lançados em benefício

previdenciário da autora, referentes a contrato por ela não celebrados – Responsabilidade objetiva dos requeridos – Falha na prestação do serviço configurada – Repetição do indébito em dobro devida – Dano moral – Caracterização – Reconhecido o direito à reparação, segundo os parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Valor da indenização arbitrado que considera as peculiaridades do caso concreto – Apelação da autora provida em parte e desprovidas as dos réus – Sentença reformada em parte.” (Apelação Cível nº [1010399-68.2022.8.26.0077](#), Rel. Ademir Benedito, j. 06/05/24).

“PROTESTO – CAMBIAL - Alegação de não cabimento de ação anulatória e ou de desconstituição do título executivo, em razão de sentença arbitral final – Inocorrência - Discussão não atrelada ao resultado final da sentença arbitral - Títulos que não podem ser protestados por falta de relação causal – Recurso provido - Decisão reformada.” (Apelação Cível nº [1140489-61.2023.8.26.0100](#), Rel. Ademir Benedito, j. 06/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada. Tutela de urgência. Transporte aéreo internacional. Autorização para transporte de animal de suporte emocional. Concessão com o fim de determinar o embarque de animal de espécie canina junto de sua tutora, na cabine da aeronave, ante seu caráter de suporte emocional, sob as condições de ser transportado dentro de caixa adequada e de ficarem sob responsabilidade da autora a alimentação e higiene do cão. Ademais, a passageira deverá pagar as taxas pertinentes para tal transporte. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial. Admissibilidade. Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536, §1º, do CPC. Ausente ilegalidade ou abusividade na imposição de astreintes. Não deve ter medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2090324-65.2024.8.26.0000](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 20/05/24).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Transações bancárias por via PIX não autorizadas pelo autor. Instituição financeira, contudo, que não demonstrou ter o autor realizado as operações negadas por ele. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dever de restituição do valor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Incidência do art. 14 do CDC. Dano moral presumido caracterizado. Indenização fixada em R\$ 8.000,00, conforme pedido do autor. Recurso do autor provido, não provido o do banco.” (Apelação Cível nº [1034505-91.2023.8.26.0002](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 20/05/24).

“APELAÇÃO. Ação de regressiva de ressarcimento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminares afastadas. Competência do Juízo de origem, em razão da validade da cláusula de eleição de foro. Irregularidade da representação processual autora, empresa estrangeira. Inocorrência. Comprovação da validade da representação pela juntada do ato constitutivo e nomeação de representante. Após o transporte marítimo, a carga embarcada não foi recepcionada pelo comprador/importador. A alfândega chinesa considerou-a abandonada e determinou o perdimento e a destruição das mercadorias. Autora (transportadora) busca o ressarcimento pelos gastos suportados com a destruição da mercadoria e a condenação da ré

(embarcadora/exportadora) no pagamento pela sobre-estadia do contêiner. Irrelevância da modalidade de contratação da operação de exportação (Incoterms), que produz efeitos apenas entre a exportadora e a importadora, mas não afeta o direito da transportadora. Obrigação da ré de ressarcir à autora os custos suportados com a destruição da carga e pela demora na devolução do contêiner. Responde também pelo pagamento das taxas de sobre-estadia a consignatária da carga que atuou como mandatária e representante legal da importadora, por ter se responsabilizado diretamente pela utilização do contêiner, bem como pela sua devolução. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1022127-09.2022.8.26.0562](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 20/05/24).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA POSSESSÓRIA. 2. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS MOLDES DO ART. 554, §1º, DO C.P.C. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 3. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. 4. DECISÃO QUE DEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIDA FUNDADA EM RISCO AO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO BASEADA EM RELATÓRIO POSTERIOR. MATÉRIA ALEGADA NO PRESENTE RECURSO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 5. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (Agravo de Instrumento nº [2348175-15.2023.8.26.0000](#), Rel. Campos Mello, j. 09/05/24).

“APELAÇÃO. CHEQUES. COBRANÇA POR HERDEIRA CONTRA O BENEFICÁRIO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. Alegação do réu no sentido de que teria recebido os cheques como doação do "de cujus" que o considerava como verdadeiro filho. Impossibilidade de comprovação do "animus donandi" por testemunha. Doação que é negócio jurídico solene e exige comprovação, para sua validade, pela forma escrita (escritura pública ou instrumento particular), por se tratar de negócio "ad solemnitatem" (art. 541, "caput", CC). Valor dos cheques que não podem ser considerados de pequeno valor (R\$ 240.000,00) para fins de admitir a doação de forma verbal, não sendo possível a aplicação da exceção prevista no art. 541, parágrafo único, do CC. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Apreciação da situação fática narrada e das provas produzidas que conduzem à reforma da sentença de improcedência. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1064195-39.2021.8.26.0002](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 09/05/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO AFORADOS POR DEPENDÊNCIA À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO EM QUE SE FUNDAM OS EMBARGOS OBJETO DE OUTRA DEMANDA, A QUAL AINDA NÃO FOI JULGADA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 313, V, "A", DO C.P.C. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA DEMANDA QUE NÃO PODE PERDURAR POR MAIS DE UM ANO, POR FORÇA DO ART. 313, § 4º, DO C.P.C. HIPÓTESE EM QUE FICA DETERMINADA AINDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS BENS OBJETO DOS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1143560-08.2022.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 09/05/24).

“Apelação. Ação de cobrança. Cumprimento de ordem judicial para bloqueio e posterior transferência de valores para conta judicial. Transferência anterior, por mencionado erro administrativo, dos valores bloqueados para conta do requerido/apelado, conforme demonstrado em extratos bancários juntados aos autos. Transferência para conta judicial feita com recursos próprios dos requerentes. Benefício patrimonial gerado ao requerido. Quitação parcial de débito perante a Fazenda Estadual. Ausência de impugnação específica. Presunção de veracidade. Dever de ressarcimento. Observância do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1050799-21.2023.8.26.0100](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 09/05/24).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**Execução – Penhora** – Determinada a penhora de bens de valor considerável que guarneçam a residência do agravante – Possibilidade – Execução que se arrasta desde 26.9.1994, sem que o banco agravado consiga obter a satisfação total de seu crédito – Agravante que reside em imóvel de alto padrão, com quadra de tênis e heliponto, não se podendo afastar a possibilidade de possuir bens suntuosos - Inexistência de óbice à penhora de eventual bem que guarneça o imóvel em que o agravante reside, que esteja excluído da proteção do bem de família e que seja de valor expressivo – Inocorrência de ofensa ao princípio da menor onerosidade – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2183376-52.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 08/05/24).

“**Compromisso de venda e compra de lote de terreno** – Rescisão contratual – Súmula 1 do TJSP, consolidando o entendimento de que o compromissário comprador de imóvel pode pleitear a rescisão do contrato, ainda que inadimplente, com possibilidade de reaver parte da quantia paga – Inaplicabilidade das disposições constantes da Lei 13.786/2018 para que sejam atingidos os efeitos materiais decorrentes do contrato "sub judice", celebrado antes de sua entrada em vigor. **Compromisso de venda e compra de imóvel** – Rescisão contratual – Ausência de culpa da ré - Ré que tem direito de retenção sobre percentual dos valores pagos pelo comprador – Sentença que fixou a retenção resultante da rescisão do contrato em 19% sobre os valores pagos - Percentual plausível a título de indenização pelas despesas geradas - Pretensão da ré à retenção de 25% a 30% sobre os valores recebidos, do autor à restituição de 90% sobre os valores pagos, que não se legitima. **Restituição de valores – Correção monetária e juros moratórios** - Pedido de rescisão contratual que ocorreu por iniciativa do comprador – Juros moratórios sobre percentual a ser restituído que devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão - Tese firmada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1002) - Correção monetária que deve incidir a contar do desembolso, a fim de se permitir a reposição do valor despendido pelo contratante. **Benfeitorias – Indenização** – Benfeitorias - Reconhecido o direito do autor de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel - Prova pericial que apontou o valor de R\$ 76.300,00 para a construção avaliada - Conclusões expostas no laudo que devem ser aceitas, visto que estão fundamentadas adequadamente – Ré que não demonstrou qualquer erro ou equívoco cometido pelo perito. **Honorários advocatícios** – Condenação imposta integralmente ao autor, sob a conclusão de que foi ele quem deu causa à instauração da ação (princípio da causalidade) - Descabimento – Ré que opôs óbice à pretensão autoral, sobretudo no que diz respeito ao pleito de indenização por benfeitorias/acessão, acolhido nos autos, além de ter discordado da porcentagem da devolução dos

valores pleiteados na exordial – Autor que foi exitoso quanto ao pleito de indenização pela benfeitoria/aceção, não tendo logrado êxito em obter a devolução de 90% dos valores pagos que pretendia - Pedido da ré de retenção de 25% sobre os valores pagos que mais se aproximou do índice de 19% concedido nos presentes autos - Reconhecimento da sucumbência recíproca que impõe o rateio das despesas processuais em proporção igual, conforme a regra disposta no "caput" do art. 86 do atual CPC – Sentença reformada nesse ponto - Apelo da ré desprovido e apelo do autor provido em parte.” (Apelação Cível nº [1001523-58.2021.8.26.0369](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 08/05/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de cobrança julgada procedente. Sobre-estadia de containers (*demurrage*). Cerceamento de defesa. Não observado. Os documentos carreados aos autos se mostram suficientes para comprovação dos fatos. Nulidade da sentença não verificada. Valores a título de obrigação decorrente de *demurrage* devidos. Redução equitativa ou mitigação de prejuízos inaplicáveis. *Pacta sunt servanda*. Cobrança em dólar. Possibilidade do pagamento em moeda estrangeira, desde que convertida em moeda corrente nacional na data do efetivo pagamento. Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1013467-26.2022.8.26.0562](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 08/05/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação declaratória cumulada com pedidos de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial provimento. Fraude. Transferências e empréstimos não reconhecidos. Legitimidade passiva *ad causam* da instituição bancária. Responsabilidade pelas fraudes ocorridas. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Afastadas as teorias de fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima. Contratos inexistentes. Dano moral. Ocorrência. Dever de indenizar caracterizado. *Quantum* do dano moral arbitrado em R\$ 10.000,00, que se revela razoável e proporcional, não sendo o caso de redução. Dano material mantido nos exatos termos em que fixados na sentença. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1110597-44.2022.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 08/05/24).

“**Cambial - Cheque** – Agiotagem – Admitido pela ré que as partes ajustaram a cobrança de juros de 3% ao mês sobre o valor do empréstimo - Caso em que, ainda que se tenham ajustado juros usurários, não se pode considerar nula a dívida em discussão – Juros excessivos que devem ser extirpados do montante do débito, reduzindo-os ao limite legal – Entendimento diverso que implicaria enriquecimento sem causa por parte da autora, que reconheceu ter tomado o empréstimo da ré no valor de R\$ 300.000,00 – Precedentes do STJ e deste Tribunal. **Cambial - Cheque** – Caso em que não ficou comprovado que a autora realizou pagamentos em favor da ré a título de juros, no montante de R\$ 58.000,00 - Pagamento que deve ser provado de forma irrefutável, por intermédio de documentos idôneos – Impossibilidade de se cogitar de devolução em dobro de valores, seja com amparo no CC, seja com fundamento na MP 2.172-32/2001. **Protesto indevido – Dano moral** – Caso em que, embora o protesto do cheque declarado inexigível tenha sido indevido, inviável condenar-se a ré no pagamento de indenização por danos morais – Existência de protestos anteriores em nome da autora – Aplicação da Súmula 385 do STJ – Sentença de procedência parcial da ação mantida - Apelo da autora desprovido.” (Apelação Cível nº [1105065-94.2019.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 22/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica julgado procedente – Inclusão da parte agravante no polo passivo da execução, para que responda pelo débito – Razoabilidade – Farto conjunto probatório que evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil – Indícios concretos de confusão patrimonial e grupo econômico – Exequente que não obteve a satisfação do crédito por qualquer meio até o presente momento – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2309297-21.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 22/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica julgado procedente – Inclusão da parte agravante no polo passivo da execução, para que responda pelo débito – Razoabilidade – Farto conjunto probatório que evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil – Indícios concretos de confusão patrimonial e de existência de grupo econômico – Exequente que não obteve a satisfação do crédito por qualquer meio até o presente momento – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2309463-53.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 22/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Magistrado que acolheu o incidente de desconconsideração da personalidade, e determinou a inclusão de: Especialista Confeccões, Tempo Administradora de Bens Ltda. Me, Romina Andreá Acuna Munoz, Astro ABC Indústria e Comércio Ltda., Ana Paula Villani Acuna, Alpes Confeccões Eireli, Karina Bonatelli, Monte Sião Serviços Empresariais Ltda., Beatriz Bonatelli Acuna Munoz e Laura Bonatelli Acuna Munoz, no polo passivo da execução, para que respondam pelo débito – Razoabilidade – Evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil – Indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade demonstrados – Precedentes desta Egrégia Corte envolvendo os mesmos agravantes – Ressalva quanto ao direito de defesa das empresas, na pessoa de seus sócios – Decisão mantida – Recurso improvido, com observações.” (Agravado de Instrumento nº [2310695-03.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 22/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Magistrado que acolheu o incidente de desconconsideração da personalidade, e determinou a inclusão de: Especialista Confeccões, Tempo Administradora de Bens Ltda. Me, Romina Andreá Acuna Munoz, Astro ABC Indústria e Comércio Ltda., Ana Paula Villani Acuna, Alpes Confeccões Eireli, Karina Bonatelli, Monte Sião Serviços Empresariais Ltda., Beatriz Bonatelli Acuna Munoz e Laura Bonatelli Acuna Munoz, no polo passivo da execução, para que respondam pelo débito – Razoabilidade – Evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil – Indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade demonstrados – Precedentes desta Egrégia Corte envolvendo os mesmos agravantes – Ressalva quanto ao direito de defesa das empresas, na pessoa de seus sócios – Decisão mantida – Recurso improvido, com observações.” (Agravado de Instrumento nº [2311296-09.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 22/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão e apreensão do passaporte do executado – Recurso interposto pelo exequente. DAS MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – O artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil prevê que o incumbe ao juiz

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária – No entanto, o julgamento dos recursos envolvendo a adoção de meios executivos atípicos com fundamento no artigo 139, inciso IV do CPC encontra-se suspenso por força de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida nos Recursos Especiais nº 1.955.539-SP e 1.955.574-SP (Tema 1137) – Impossibilidade de suspensão e apreensão do passaporte até decisão final do Tema 1137, podendo tais pleitos serem renovados na origem tão logo finalizado o julgamento do referido Tema e definida a tese jurídica a ser aplicada – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos. Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2046172-29.2024.8.26.0000](#), Rel. Eurípedes Faim, j. 22/05/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Art. 784, II, do Código de Processo Civil. Escritura Pública de Confissão de Dívida, Novação e Promessa de Dação em Pagamento. Exequentes embargados, ora apelados, objetivam o pagamento de multa compensatória incidente sobre dívida decorrente da venda de imóvel. Pagamento por meio de dação em pagamento de unidades de empreendimento imobiliário que não foi realizado. Sentença de improcedência e extinção dos embargos à execução. Apela as embargantes executadas aduzindo que o cumprimento da obrigação consistente na entrega das unidades dentro do prazo é impossível, pois a incorporadora foi destituída. Inadimplemento bem demonstrado. A apelante que era incorporadora do empreendimento foi quem deu causa ao atraso nas obras. Penalidade prevista contratualmente não foi extinta pela novação. Confissão de dívida e novação que se deu apenas em relação a forma de pagamento. Apelante garantidora que responde solidariamente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Honorários sucumbenciais majorados. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1018752-28.2022.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 22/05/24).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRAMINUTA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Hipótese em que as razões recursais impugnam de forma específica a matéria abordada pela r. decisão agravada – Correta observância ao art. 1.016 do CPC – Inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Preliminar arguida em contraminuta, afastada – Agravo conhecido”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONFUSÃO PATRIMONIAL - GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR E SUCESSÃO EMPRESARIAL - CABIMENTO – AUSÊNCIA DE GARANTIA – DECISÕES PROFERIDAS EM OUTROS PROCESSOS - I – Decisão agravada indeferiu o novo pedido de processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ante a ausência dos pressupostos legais – Recurso do exequente - Pretensão à inclusão de outras empresas, bem como outros sócios, pessoas físicas, componentes do mesmo grupo empresarial familiar - II – Hipótese em que, em recurso anterior já julgado, foi recomendada a renovação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, somente após a avaliação e viabilidade dos bens imóveis indicados à penhora (AI nº 2013401-76.2016.8.26.0000) – Reconhecida a inviabilidade dos bens imóveis, oferecidos em garantia hipotecária à cédula de crédito executada, e indicados à penhora (loteamento Baleia Azul),

em razão do cancelamento do loteamento, nos autos de ação civil pública, restando levantada a penhora – Execução que se encontra sem qualquer espécie de garantia – III – Elementos constantes dos autos que apontam para a existência de indícios de que existe formação de grupo econômico-familiar, e, ao menos, confusão patrimonial existente entre as pessoas físicas, parentes entre si, e as pessoas jurídicas por elas administradas, todas elas atuantes no mesmo ramo de estacionamento – Demonstrado, de forma cronológica, a criação das empresas envolvidas no incidente, além da listagem dos endereços em comum, onde funcionavam e agora funcionam, filiais dos estacionamentos da empresa executada Unipark, após Netpark, e agora, NEE Estacionamentos – Endereços dos estabelecimentos comerciais fornecidos por ofício, expedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, nos autos de outra ação executiva, em que se buscava identificar o contribuinte mobiliário dos estabelecimentos - Tentativas de localização de bens passíveis de penhora que restaram infrutíferas – Por outro lado, os sócios membros do mesmo núcleo familiar, ostentam alto padrão de vida, conforme demonstram as reportagens de revistas e jornais, além de viagens internacionais divulgadas em redes sociais - Demonstrado, ainda, identidade de endereços e de quadro societário, entre as empresas que se pretende atingir, além de decisões judiciais proferidas em outros processos, de natureza cível e trabalhista, reconhecendo a formação de grupo econômico familiar e a sucessão de empresas, visando à blindagem patrimonial – Decisões proferidas na esfera cível, que foram confirmadas por este E.TJSP, em outros recursos de agravo de instrumento – O reconhecimento de eventual grupo econômico e de sucessão empresarial da executada Unipark, ora interessada, pela Netpark, atual EES Estacionamentos, nestes autos, que será analisada ao longo da instrução probatória, à luz do contraditório e da ampla defesa - IV - Presentes elementos indicativos de abuso de personalidade jurídica, em detrimento do direito do credor, em razão de seu aparente estado de insolvência e da dissolução irregular da sociedade executada, devedora original, ora interessada – Primeiras declarações prestadas nos autos do inventário do executado falecido, que demonstram passivo em valor significativo, e renúncia à herança por parte de seus herdeiros - Inteligência do art. 50 do CC – Necessidade de instauração do incidente próprio com a citação dos sócios das empresas agravadas, e das pessoas jurídicas, para se defenderem – Aplicação dos arts. 133 a 137 do NCPC, inclusive com a suspensão da ação executiva, nos termos do art. 134, §3º, do mesmo diploma legal – Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada - Agravo provido”. (Agravo de Instrumento nº [2051787-34.2023.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 23/05/24).

“Apelação – Indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo – Sentença de improcedência com apelo da parte autora – Inconformismo justificado em parte – Parte requerida que, apesar de admitir o atraso, defende que ele decorreu "de restrição de peso uma vez que foi notificado pelo setor operacional o excesso de peso devido a chuvas em Santos Dumont – Situação que não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fortuito interno – Não houve comprovação de assistência material adequada - Viagem concluída aproximadamente 12 horas após o horário original – Voo de São Paulo ao Rio de Janeiro que não tem nem uma hora de duração – Realocação tardia - Dano moral caracterizado – Obrigação da parte requerida arcar com os prejuízos da parte autora consoante a teoria do risco e a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço – Indenização que, todavia, não pode ser fixada conforme o pedido inicial (R\$15.000,00), ficando arbitrada em R\$3.000,00 eis que suficiente para compensar o constrangimento sofrido, sem acarretar enriquecimento indevido da parte autora – Sentença reformada – Ação procedente em

parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1034370-79.2023.8.26.0002](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 23/05/24).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO – Consórcio – Bem imóvel – Alegação de vício de consentimento - Sentença de improcedência – Insurgência Recursal da Autora – Vício de consentimento – Ocorrência – Mensagens trocadas entre a autora e o preposto da ré indicam a promessa de venda de cota contemplada – Ré que foi demandada em Ação Civil Pública pelos mesmos fatos - Procon de Vila Velha notificou a ré, em razão de reclamações de consumidores por irregularidades no consórcio – Restituição dos valores – Restituição integral e imediata, ante a nulidade do contrato – Danos morais – Inocorrência - Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020797-05.2022.8.26.0003](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 07/05/24).

“BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Autora que, ao verificar proposta trabalho no Instagram, se interessou e transferiu dinheiro, mas depois verificou que havia caído em um golpe (Golpe da oferta de emprego) – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – CDC, art. 14, §3º, II – Sentença mantida – **Recurso desprovido**, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º.” (Apelação Cível nº [1003064-76.2023.8.26.0266](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 16/05/24).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS** - Transporte aéreo internacional de carga - Seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a segurada - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Alegação de necessidade de chamamento ao processo - Descabimento - Litisconsórcio passivo necessário - Inexistência - Preliminar afastada. **RESPONSABILIDADE CIVIL** - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovante de pagamento da indenização da seguradora à segurada - Súmula 188 do STF - Avaria de parte da carga durante o transporte internacional realizado pela ré - Demonstração - Inadequação das embalagens - Alegação inapta a afastar a responsabilidade de natureza objetiva da ré - Transportadora que poderia recusar o recebimento das mercadorias como lhe faculta o art. 746 do CC - Petição inicial bem instruída com os documentos necessários a demonstrar o direito de sub-rogação da autora nos direitos de sua segurada - Inteligência do art. 786 do CC - Indenização devida - Aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal - *“No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”* - Entendimento consolidado pelo E. STF - Ausência de declaração especial prevista no artigo 22, da Convenção de Montreal - Limite indenizatório tarifado como previsto na referida Convenção - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Distribuição dos ônus

sucumbenciais - Princípio da causalidade e da sucumbência - Litigantes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos - Inteligência do art. 86, *caput* do CPC - Sucumbência recíproca fixada - Sentença de procedência reformada para parcial procedência - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1007779-17.2022.8.26.0002](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 08/05/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de criminosos - Transferências realizadas em favor de terceiros - Requerido que efetuou o estorno de parte dos valores dos débitos contestados pela autora e que propôs acordo para ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores subtraídos pelos criminosos - Reconhecimento da fraude praticada - Incidência do princípio do *Venire Contra Factum Proprium* - Falha na prestação de serviço evidenciada - Risco da atividade desenvolvida - Fortuito interno - Instituição financeira que é responsável pela segurança das operações realizadas - Devolução dos valores transferidos indevidamente - Cabimento - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - **Sentença de improcedência dos pedidos reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1129352-19.2022.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 08/05/24).

“DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastada. Ilícito civil. Portabilidade. Fraude perpetrada por terceiro, via contato telefônico, que se passou por representante bancário. Peculiaridades do caso concreto que indicam que a autora foi induzida a erro. Constatado vício do consentimento. Contrato de empréstimo consignado realizado na forma eletrônica, via correspondente bancário. Avença efetuada pelos fraudadores (em nome da autora) e suposta representante bancária do réu que traz fortes indícios de que se tratava de parceiro legítimo. Dicção do art. 34, do CDC. Requerido que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a correspondente bancária seria legítima. Falha na prestação dos serviços reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Imperiosa devolução à autora das parcelas descontadas no seu benefício previdenciário, restituindo as partes ao *status quo ante*. Repetição do indébito. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma – 30.03.2021. Primeiro desconto realizado após esta data. Restituição na forma dobrada. Imprescindível que a autora devolva ao réu o montante que manteve em sua conta bancária, que não foi repassado aos meliantes. Dano moral *in re ipsa*. Caracterizado. *Quantum* indenizatório fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012275-72.2021.8.26.0019](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 08/05/24).

“APELAÇÕES. Indenização por Danos Morais e Materiais. Pretensão de reconhecimento da responsabilidade civil da cooperativa ré pelos atos praticados em execução judicial de título executivo extrajudicial. Excesso de execução reconhecido após a expropriação de imóvel rural de 16 alqueires. Abusividade dos encargos moratórios previstos Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. Ofensa ao art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a cooperativa ré ao pagamento de indenização pela perda da chance de remir a execução. RECURSO DA RÉ. Sentença extra petita. Condenação da ré ao

pagamento de indenização com base na teoria da perda de uma chance. Pleito indenizatório que não aborda o tema. Nulidade reconhecida. Julgamento da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. Dano moral. Indenização indevida. Cobrança de encargos moratórios abusivos que não caracteriza dano moral indenizável, mas mero aborrecimento cotidiano. Inadimplência incontroversa. Licitude da expropriação do imóvel. Condenação afastada. RECURSO DOS AUTORES. Nos termos do art. 940, do Código Civil, aquele que pedir mais do que for devido ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele exigir. Má-fé configurada. Cobrança realizada por cooperativa de crédito rural com base em taxa de juros sabidamente ilegal. Inobservância das regras dispostas no Decreto-Lei nº 167/67 e de determinação judicial exarada em julgamento de recurso de agravo de instrumento. Credor que deverá pagar aos devedores a diferença entre a importância indevidamente cobrada e o valor efetivamente devido, nos termos da perícia contábil elaborada por expert de confiança do juízo. Lucros cessantes. Autores que pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, alegando que teriam deixado de auferir renda em, no mínimo, doze alqueires do imóvel expropriado, porquanto o valor de apenas dois deles seria suficiente ao pagamento total da dívida real. Impossibilidade. Necessidade de comprovação. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da apropriação dos implementos agrícolas mantidos no sítio. Bens não registrados no auto de penhora. Autores que poderiam tê-los carregado consigo ou pleiteado a reintegração de posse, caso houvesse resistência por parte da exequente. Credora que, ademais, detém a posse mansa e pacífica dos implementos desde 05/05/2009. *Provido o recurso da ré e parcialmente provido o dos autores.*” (Apelação Cível nº [1001082-19.2017.8.26.0660](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 22/05/24).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravo de Instrumento – Prestação de serviços - Aplicativo WhatsApp - Tutela de urgência para restabelecimento de conta - Perfil bloqueado por desrespeito aos termos de uso – Resposta da prestadora ao usuário esclarecendo que a medida fora tomada em razão do descumprimento aos termos de uso – Reclamações dos demais usuários por envio de mensagens em massa - Necessidade de instauração do contraditório e dilação probatória – Medida, ademais, de caráter satisfativo – Ausentes os requisitos para o deferimento da medida - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2117061-08.2024.8.26.0000](#), Rel. João Antunes, j. 22/05/24).

“APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – "Golpe da OLX" – Autora que negociou com terceiro automóvel anunciado na internet, que informou o bem poderia ser visto com a requerida – Estelionatário que paralelamente negociou a compra do bem com a ré – Autora que transferiu o dinheiro para contas indicadas pelo falso vendedor – Requerente que não adotou diligência esperada de um comprador de bem móvel, tendo negociado com terceiro que sequer era proprietário do veículo, mais tarde descoberto golpista – Improcedência da ação que se impõe – Precedentes desta Corte em casos análogos – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso da ré provido – Recurso adesivo da autora prejudicado.” (Apelação Cível nº [1015126-65.2020.8.26.0554](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 29/05/24).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível. Tutela antecipada em caráter antecedente. Suspensão de contas. Utilização de plataforma on-line de vendas. Mercado Livre. Sentença de procedência. Ausência de notificação prévia da usuária a respeito da suspensão de suas contas, a fim de que pudesse proceder à regularização, caso necessário. Não se cogita, na hipótese, de obrigação da ré em se manter vinculada contratualmente à autora, independentemente de esta respeitar, ou não, as disposições contratuais, mas quanto à necessidade da prévia notificação da usuária a respeito das violações que lhe são imputadas antes de proceder à suspensão ou bloqueio sumários da conta. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000870-23.2023.8.26.0228](#), Rel. Moraes Pucci, j. 09/05/24).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo conduzido pelo correqueiro Rodrigo, pertencente à corré Ald, locado para a corré Aché, empregadora de Rodrigo, e segurado pela corré Zurich, que foi demandada diretamente pelo autor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela elevação da indenização por danos

morais e estéticos para R\$ 100.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na improcedência. APELAÇÃO da corré Aché Laboratórios, que pede a anulação da sentença por omissão e contradição em relação à prova oral, à prova dos danos materiais, à alegação de culpa concorrente e ao decaimento mínimo dos demandados, pugnando no mérito pela improcedência. APELAÇÃO da corré Ald Automotive, que pugna preliminarmente pela revogação da "gratuidade" deferida ao autor e pelo acolhimento da arguição de ilegitimidade passiva, com pedido alternativo de aplicação da responsabilidade subsidiária, postulando no mérito pela improcedência. EXAME: pedido de revogação da "gratuidade" que não comporta acolhimento, ante a ausência de prova de alteração da "hipossuficiência financeira" do autor. Contradição e omissão apontadas na sentença pela corré Aché não configuradas. Adoção, pelo Juiz, de entendimento e interpretação diversos daqueles pretendidos pela parte, que não consubstancia a cogitada nulidade, mormente considerando a prolação de sentença jurídica e faticamente fundamentada. Legitimidade passiva da corré Ald, na condição de proprietária e locadora do veículo envolvido no acidente, bem configurada. Acervo probatório, formado por documentos, perícia médica e depoimentos testemunhais, que é indicativo de que a culpa pelo acidente recai sobre o correquerido Rodrigo, que empreendeu mudança de faixa de circulação sem a adoção das cautelas prévias necessárias, interceptando a trajetória do motociclista demandante. Cogitada culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada. Responsabilidade da corré empregadora do condutor do veículo que é objetiva e solidária, "ex vi" do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Empresa proprietária e locadora do veículo que responde objetiva e solidariamente pelos danos causados, em razão de culpa "in eligendo", já que, embora a condição de "guardião da coisa", permitiu que terceiro conduzisse o bem de forma imprudente, ensejando a aplicação da Súmula 492 do C. Supremo Tribunal Federal. Seguradora ré que foi demandada diretamente pelo autor e responde solidariamente com o causador do dano, nos limites da Apólice, conforme expressamente reconhecido na Súmula 537 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prejuízo material suficientemente demonstrado pela prova documental constante dos autos. Prejuízo moral que se configura "in re ipsa", tendo em vista a violação à integridade física do demandante. Prejuízo estético confirmado pela prova pericial médica. Indenização por danos morais e estéticos que deve ser mantida em R\$ 30.000,00, mas comportando individualização para R\$ 25.000,00 e R\$ 5.000,00, respectivamente, ante as circunstâncias específicas do caso, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausência de prova de recebimento de qualquer valor pelo autor a título de indenização do Seguro DPVAT. Condenação da Seguradora ré ao pagamento de indenização por danos estéticos que deve ser afastada, ante a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura para esse risco. Sucumbência mínima do autor configurada, que impõe às rés o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, "ex vi" do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA CORRÉ SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DAS DEMAIS RÉS NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1014640-90.2020.8.26.0001](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 14/05/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir Contas – Contrato atípico de locação de espaço em Shopping Center – Insurgência da ré contra a decisão que julgou procedente a primeira fase para condená-la à prestação das contas requeridas – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Controvérsia que se resolve, na primeira fase, com prova documental – Julgador que somente analisa se há ou não o dever de prestar contas - Impertinência das provas testemunhal e pericial – Ré que não demonstrou ter prestado as contas no decorrer da relação locatícia – Prestação de

contas que foi limitada temporalmente pela decisão agravada, observando-se o prazo decenal de prescrição – Insubsistente a alegação da ré nesse sentido – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2063815-34.2023.8.26.0000](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 14/05/24).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro. Autora contratou seguro contra roubo e furto além de serviços de rastreamento e monitoramento do veículo. O bem foi subtraído defronte de sua residência. Busca a indenização securitária na integralidade; ou, o abatimento da diferença do prêmio em favor da seguradora. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso da requerente. Apelante entende que o fato de o veículo ter sido estacionado na frente de sua residência não representou agravamento do risco. Subsidiariamente, quer a procedência do pedido alternativo para abater do valor da indenização a diferença do prêmio, como previsto no artigo 766 § único, do Código Civil. Apelante que informou no momento da contratação do seguro que o veículo ficaria estacionado em garagem fechada ou estacionamento. Veículo furtado na porta da residência da recorrente. O principal condutor do veículo, apontado no momento da contratação do seguro, que é marido da segurada, informou que o veículo pernoitava sempre em frente à residência. Inexatidão da informação da segurada, tanto que o veículo foi furtado quando estacionado na rua defronte de sua casa, mesmo tendo garagem. Todavia, não se vislumbra má-fé da segurada, porque a declaração de que o veículo sempre pernoitava na rua é de seu marido e não da própria segurada, além de não haver lógica nesta declaração do marido da segurada, pois a residência é dotada de garagem e a família não tinha outro veículo. Acolhimento do pedido subsidiário de abatimento da diferença do prêmio sobre o valor da indenização conforme disposto no parágrafo único do artigo 766, do Código Civil, porque a inexatidão das informações da segurada não caracteriza má-fé, até porque não há proibição de estacionar o veículo em via pública. Portanto, se de um lado a declaração da segurada não foi exata, por outro não se tem elementos para admitir configurada sua má-fé, pois a residência é mesmo dotada de garagem e não faz sentido admitir que o veículo sempre pernoitasse fora da garagem porque a família não tinha outro carro, insista-se. RECURSO PROVIDO POR ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO.” (Apelação Cível nº [1000699-53.2023.8.26.0006](#), Rel. Dario Gayoso, j. 15/05/24).

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA MERCANTIL. DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. LOJA CONVENIÊNCIA. "BR MANIA". Sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Auto Posto Aprazível Ltda em face de Vibra Energia S/A para o fim de declarar a resolução dos contratos de promessa de compra e venda mercantil com licença de uso de marca e outros pactos, de franquia de lojas de conveniência "BR Mania", de antecipação de bonificação por desempenho. Declarou a inexigibilidade das multas e encargos previstos nos contratos. Julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em reconvenção, a fim de condenar a reconvinde a se abster de usar qualquer marca ou manifestação visual da marca "Vibra Energia", realizando a descaracterização por completo do posto de combustível, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R\$5.000,00, sem prejuízo de outras sanções legais eventualmente cabíveis. Inconformismo da parte ré. Na espécie, de rigor a aplicação da *exceptio non adimpleti contractus*, como forma de defesa, que pode ser oposta para o contratante não cumprir sua parte do contrato, em razão de o outro também não ter cumprido. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002096-82.2021.8.26.0309](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 14/05/24).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Compra e venda de bem móvel. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a fornecerem um carregador compatível com o iPhone 13, no prazo de 15 dias úteis. Inconformismo da parte ré. Desacolhimento. Comercialização de aparelho celular sem o carregador de energia. Ao condicionar a venda do celular à aquisição de outro produto (carregador), configura-se venda casada, prática abusiva, que viola a regra do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1002578-75.2022.8.26.0024](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 15/05/24).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Parcial acolhimento. Parte autora que teve sua conta de usuário banida do jogo eletrônico administrado pela parte ré. Telas sistêmicas com informações incompletas que não servem para comprovar o cometimento de conduta violadora aos termos de uso. Necessidade de prova técnica rejeitada pela parte ré. Ônus que lhe incumbe, considerada a natureza consumerista e a hipossuficiência técnica da parte autora. Restauração da conta ao seu "status quo ante" que é de rigor. Danos morais, contudo, não reconhecidos. Necessidade de prova de que os direitos da personalidade foram efetivamente violados. Não comprovação. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1009526-52.2021.8.26.0223](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 14/05/24).

“APELAÇÃO – Consumidor – Responsabilidade civil contratual – Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e pagamento de multa contratual – Sentença de procedência em face da fornecedora contratada pelo consumidor e seu sócio e de extinção da ação sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva quanto à fabricante do veículo e à sociedade empresária que locou o automóvel à fornecedora contratada pelo consumidor – Apelo do consumidor – Responsabilidade solidária das demais rés – Inexistência – Falta de nexo causal ou de pertinência entre os contratos – Alienante de veículo e locadora que não têm o dever legal de fiscalizar o destino e uso dado ao veículo por seu adquirente ou locatário – Contrato de "parceria com cashback" que obriga apenas quem dele participou – Princípio da relatividade dos contratos – Ausência de indícios de que tenha havido atuação conjunta entre as sociedades empresárias que justifique a pertinência da produção de prova pleiteada pelo consumidor – Cerceamento de defesa rejeitado – Multa contratual por quebra do contrato incidente no caso concreto – Previsão desfavorável ao consumidor que, por questão de isonomia, deve-se aplicar também em face da fornecedora inadimplente – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Não cabimento – Ausência de demonstração da utilização das pessoas jurídicas para ocultação de patrimônio do sócio – Preterição da formalidade processual prevista no artigo 136 do CPC – Sentença reformada – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009817-02.2022.8.26.0196](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 14/05/24).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Sentença sem resolução de mérito. Inconformismo da parte autora. Autora que pretende o reconhecimento da responsabilidade civil da coproprietária do veículo causador de acidente de trânsito e que foi objeto de ação pretérita (processo nº 1019474-70.2014.8.26.0576). Reconhecimento de preclusão consumativa baseado em questão decidida e na eficácia preclusiva de coisa julgada em relação à decisão que rejeitou a inclusão da ré no polo passivo daquela demanda

por ausência de demonstração de que houvesse autorizado o uso do veículo pela condutora causadora do acidente. Artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão envolvendo questão decidida tem eficácia endoprocessual e, em regra, não repercute em ação diversa envolvendo as mesmas partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Artigo 508 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Ação atual, embora guarde relação com os fatos discutidos na ação anterior, a resolução do mérito não violará questões acobertadas pela coisa julgada material, sobretudo, porque a ação precedente foi julgada em face de pessoas distintas. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação de anulação para regular processamento da ação.” (Apelação Cível nº [1051091-72.2019.8.26.0576](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 15/05/24).

“APELAÇÃO – Indenização por danos morais. Respeitável sentença de parcial procedência, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R\$ 10.000,00. Apelo do autor. Busca majoração da indenização por danos morais. Apelo também da empresa requerida. Diz que seu preposto agiu em legítima defesa e conclui ter havido culpa exclusiva do autor. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente. Culpa concorrente não reconhecida. Autor que infringiu as regras do estabelecimento comercial consumindo cerveja no local e se recusando a utilizar a máscara durante o período pandêmico. Situação que exigia outra conduta do preposto do estabelecimento comercial. Segurança da loja que atingiu a orelha do autor utilizando um cassete, ultrapassando dos limites que deveria ser advertência ou retirada do cliente do local para atender as normas vigentes. Indenização mantida pelos danos morais (R\$ 10.000,00) sem possibilidade de majoração considerando também a recalcitrância do autor naquela ocasião. RECURSOS DO AUTOR E DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1036020-15.2020.8.26.0602](#), Rel. Dario Gayoso, j. 21/05/24).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Compromisso de compra e venda. bem imóvel. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Prazo de entrega da unidade autônoma. Aplicação da regra do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor que se vincula às informações prestadas ao consumidor em relação ao produto apresentado, passando a integrar o contrato celebrado. Termo final de entrega prometido para março de 2023. Inadimplemento reconhecido. Características da unidade autônoma. Alegação de modificação do projeto. Rejeição. De acordo com a planta descritiva, as unidades de finais dois e quatro contêm varanda, como área privativa, nos andares superiores ao térreo. Logo a unidade final três, adquirida pela autora, não continha área privativa. Dano moral. Atraso de cerca de um ano. Abalo aos direitos da personalidade que se presumem em razão dos transtornos e frustrações decorrentes do atraso. Indenização em R\$ 10.000,00 por autor que se mostra compatível com o caso em análise. Precedentes desta Colenda Câmara Julgadora. Sentença mantida. Recursos das partes desprovidos.” (Apelação Cível nº [1004986-95.2023.8.26.0576](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 21/05/24).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE CONCESSÃO ENTRE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Inconformismo contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da

notificação extrajudicial de rescisão contratual. Possibilidade, em prestígio aos art. 170, IV, da Constituição Federal, art. 24 da Lei Ferrari e art. 421 do Código Civil. Elementos constantes nos autos que, em análise de cognição sumária, afastam a tese de probabilidade de direito. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Notificação, ademais, que foi encaminhada à concessionária agravada mais de 120 dias antes da distribuição da ação judicial, o que infirma a alegação de periculum in mora. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2008436-74.2024.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 19/03/24).

“APELAÇÃO – Tutela cautelar de urgência em caráter antecedente – Prestação de serviços advocatícios – Existência de cláusula arbitral - Pleito de constrição de valores para assegurar futuro pagamento de verba honorária e de determinação de obrigação de fazer para que os réus declarassem se possuíam interesse na instauração de procedimento no juízo arbitral – Sentença de procedência – Insurgência dos demandados. Prescrição – Rejeição - Apesar de o demandante ter notificado seus representados extrajudicialmente já em 2014, alertando sobre a possibilidade de renúncia ao mandato em caso de não pagamento dos honorários tidos por ele como devidos, não há evidência de que a conduta tenha sido efetivada, ao contrário do que ocorreu na notificação de 2017, em que a renúncia foi expressa – Ação que, de toda forma, foi ajuizada em 2018 de maneira que não há consumação de prescrição. Ilegitimidade ativa – Não ocorrência - Embora não se desconheça a distinção entre a pessoa natural do sócio e a jurídica, na espécie é possível verificar que o contrato de honorários foi firmado diretamente com a sociedade de advocacia, ora autora, o que legitima a pessoa jurídica para ajuizamento da ação. Inépcia da inicial – Rejeição - Exordial preenche adequadamente os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. Perda do objeto afastada – Apelantes que concordam com eventual discussão sobre as divergências entre as partes em juízo arbitral, mas manifestam evidente discordância, em todo o exposto nas razões recursais, quanto a quem cabe a responsabilidade pela instauração do procedimento. O ajuizamento da cautelar é plenamente possível, inclusive pelo que dispõe a cláusula 7.4 do contrato celebrado entre as partes (fls. 47) – E, mais que possível, a cautelar era mesmo necessária, diante o vultoso valor constricto, e que, se levantado, pode mesmo esvaziar a possibilidade de recebimento da verba honorária – Réus que não se dispuseram a prestar caução ou garantir, de alguma forma, o cumprimento da obrigação. Por outro lado, todavia, é inviável o pleito da demandante de compelir a parte contrária à instauração de procedimento arbitral - Parte autora que pretende, em verdade, inverter a ordem necessária ao procedimento, obrigando os réus a ingressarem no juízo arbitral para debater matéria que só seria discutida por eles após eventual oposição de embargos - Se a recorrida entende que possui um título executivo, como garante que tem, a ela compete dar início à sua execução. Na eventual oposição de embargos, o feito será suspenso e as partes remetidas ao juízo arbitral – Precedentes do STJ - Caso, no entanto, entenda que o título perdeu, por qualquer motivo, a liquidez, a ela caberia iniciar o procedimento arbitral para liquidação ou apuração do quantum devido. Afastada a determinação de que fica sob responsabilidade dos réus o impulso inicial ao procedimento arbitral, mas mantida a cautelar deferida pelo prazo de 60 dias (período que o escritório de advocacia terá para dar início à arbitragem ou à execução), sob pena de perda de eficácia da medida. Sentença modificada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010312-82.2018.8.26.0100](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 30/04/24).

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA ABUSIVA. CAMINHÃO INCENDIADO. 1- Partes que firmaram contrato de

seguro de caminhão. 2- Caminhão que sofreu incêndio não doloso. 3- Relação de consumo devidamente configurada. 4- Cláusula contratual que previu cobertura de incêndio apenas se decorrente de colisão. Abusividade caracterizada. 4- Consumidor que não teve oportunidade de pleno, adequado e prévio conhecimento das cláusulas contratuais. Notória ofensa às regras do artigo 46 do CDC. 5- Regra contratual contida em contrato de adesão que foi redigida em total desacordo com ditames consumeristas. Inobservância das regras dos §§ 3º e 4º do artigo 54 do CDC. 6- Disposição contratual restritiva de direito do consumidor inerente à natureza do próprio contrato que se mostrou abusiva por colocar o segurado em desvantagem exagerada e ocasionar nítido desequilíbrio contratual em favor da apelada. Oferta do seguro realizada pela apelada ao apelante que não mencionou qualquer ressalva ou restrição pertinente à abrangência da cobertura contra incêndio. Aplicabilidade das regras do artigo 51, IV e § 1º, I e II do CDC. Precedentes. 7- Sentença reformada. Ação procedente. Recurso de apelação provido.” (Apelação Cível nº [1001591-10.2022.8.26.0648](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 30/04/24).

“Apelações (nº 0013435-58.2021.8.26.0405 e 0046575-28.2021.8.26.0100) – Conexão – Julgamento conjunto - Serviços de telefonia e marketplace - Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude – Golpe do "SIM SWAP" – Sentença de parcial procedência – Irresignação das partes - Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não verificada – Empresas que não se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo ou modificativo do direito da parte autora – Falha de segurança - Fraude constatada, com invasão à conta da demandante na plataforma Mercado Livre e na conta Mercado Pago, por meio de troca de chip de telefone – Dano moral – Ocorrência - Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento – Danos morais caracterizados – Indenização fixada em R\$ 10.000,00 que deve ser mantida para a empresa Mercado Livre – Imposição de nova condenação em relação à empresa Mercado Pago - Fatos distintos - Uma coisa é a invasão da conta comercial (Mercado Livre) e, outra, é a invasão da conta bancária com retirada de valores (Mercado Pago) – Corrê, Mercado Pago, cuja responsabilidade é objetiva, que permitiu a invasão na conta do autor, da qual foram subtraídos os valores mencionados nos autos - Responsabilidade solidária ora reconhecida – Lucros cessantes - Inexistência de prova - Autor que se limitou a indicar valores sem a menor possibilidade de identificação da renda líquida auferida - Inexistência de demonstração do custo da mercadoria para viabilizar a análise do valor do prejuízo - Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré Mercado Livre desprovido; recurso do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0013435-58.2021.8.26.0405](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 21/05/24).

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR PROPAGANDA ENGANOSA. BEM MÓVEL. Oferta de "caixa misteriosa" cuja propaganda veiculou a produto eletroeletrônico. Envio de simples chaveiro. Propaganda enganosa evidenciada. Compreensão do inc. IV do art. 6º do CDC. Configuração de ofensa moral indenizável. Valor fixado da indenização que se afigura em patamar razoável, não sendo o caso de alteração. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1012248-52.2022.8.26.0020](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 20/05/24).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Turismo – Pacote de Viagem – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente – Quarto de hotel com número de leitos inferior ao contratado e com

distância da praia superior àquela esperada pela autora – Apelo apenas da autora, que insiste, em caráter exclusivo, na necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo a título de danos morais – Pedido de reforma da sentença deduzido pela agência de turismo ré, em contrarrazões – Não conhecimento, por inadequação da via eleita – Ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões - Inocorrência – Mérito – Relação de Consumo – Danos Morais – Ocorrência - Quantum indenizatório – Não se ignora o aborrecimento suportado pela autora ao ter que, durante sua viagem de lazer, dividir cama com seus familiares, em quarto de hotel com número de leitos inferior ao contratado. Todavia, quanto à localização, o mapa carreado aos autos a fl. 184, comprova que, de fato, o hotel localizava-se, linearmente, a aproximadamente 03 quadras da praia mais próxima. Outrossim, não se pode ignorar que, atualmente, são bastante acessíveis os meios eletrônicos de pesquisa de endereços, de tal sorte que cumpria à autora ser diligente, no momento da contratação, certificando-se se a distância de três quadras informada pela funcionária da agência de turismo requerida correspondia à sua expectativa de proximidade da praia. Destarte, forçoso convir que o montante fixado pelo Juízo a quo atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser mantido. – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000465-08.2022.8.26.0297](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 21/05/24).

“SEGURO - Fiança locatícia - Falsificação da assinatura do locatário - Nulidade do contrato de locação - Recusa da seguradora ao pagamento da indenização - Ação de cobrança - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Natureza acessória da fiança locatícia em relação ao contrato de locação - Locação celebrada mediante fraude - Validade da fiança contaminada - Sentença mantida - Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº [1005964-45.2023.8.26.0100](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 29/05/24).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação demolitória – Condomínio edilício – Laje construída de forma irregular – Aumento da área privativa interna no piso superior de unidade tipo loft e mudança de encanamento de banheiro – Ausência de prazo prescricional específico – Prazo prescricional geral de dez anos que não transcorreu – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de prova testemunhal – Multa por descumprimento fixada a critério do juízo e sem necessidade de requerimento da parte – Inexistência de nulidade da sentença – Obra não aprovada pelo condomínio e pela Prefeitura – Irregularidade comprovada – Perícia que atestou os impactos da obra ao condomínio – Necessidade, ademais, de regularização do registro de todas as unidades em decorrência da mudança da fração ideal em caso de aprovação – Fundadas razões para determinar a demolição – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010443-18.2021.8.26.0564](#), Rel. Monte Serrat, j. 22/05/24).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA, INTEGRANTE QUE É DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR

RAZOÁVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA APELANTE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A agência de viagens que participou da contratação do pacote turístico integra a relação jurídica, de onde advém a constatação de sua legitimidade para a causa. 2. A má prestação de serviços hoteleiros e a desídia dos responsáveis pelo hotel em solucionar os problemas na hospedagem, contrariando a justa expectativa dos consumidores, enseja a responsabilidade solidária dos réus para reparação dos danos daí decorrentes. 3. A prova possibilita alcançar a conclusão de que os autores, inegavelmente, sofreram dano moral, pois se sujeitaram a ficar sem água quente nos chuveiros, fato que não decorreu de caso fortuito ou culpa de terceiro, mas do despreparo de funcionários e descaso dos responsáveis pelo empreendimento hoteleiro, frustrando, assim, as expectativas decorrentes da contratação, e sujeitando os consumidores a uma situação de efetivo sofrimento. 4. A indenização pela reparação do dano moral deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável às vítimas, a guardar conformidade com o grau da culpa e a influenciar no ânimo dos ofensores, de modo a não repetirem a conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, encontra-se razoável o valor de R\$ 5.000,00 fixado na sentença para cada autor, por identificar a situação de equilíbrio. 5. Diante do resultado deste julgamento, para remunerar a atividade recursal acrescida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar os honorários sucumbenciais devidos pela corré apelante em mais 5% sobre o valor da condenação.” (Apelação Cível nº [1008630-72.2022.8.26.0320](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 10/05/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamento, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão ao ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. RESPONSABILIDADE CIVIL. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despidienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. art. 2º, III da Lei nº 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1041080-70.2023.8.26.0114](#), Rel. Rosangela Telles, j. 28/05/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - O juiz, destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos, entendendo que a matéria controvertida estava suficientemente esclarecida, julgou o mérito - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Autor que sofreu queda no estacionamento do estabelecimento da ré - Inadequação da escada que não dispunha dos elementos mínimos de segurança – Inexistência de guarda-corpo, corrimão ou antiderrapante - Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a culpa exclusiva da vítima –

Reponsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços – Dever de indenizar reconhecido – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Prova documental que demonstrou que o autor sofreu traumatismo craniano em razão da queda – Situação que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais – "Quantum" indenizatório arbitrado em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) – DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO – Lícita a cumulação com dano moral – Imagens carreadas aos autos que evidenciam cicatriz em sua cabeça – Indenização fixada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação - SUCUMBÊNCIA - Condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial que não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ) – Ré que deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1026553-35.2021.8.26.0001](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 28/05/24).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DO PERFIL DO AUTOR NA REDE SOCIAL FACEBOOK E POSTERIOR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSÁ-LA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ATO IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO AUTOR COMO CAUSA DO OCORRIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, SOB A ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA PARA A REATIVAÇÃO DA CONTA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES EXTRAPATRIMONIAIS COM RELAÇÃO A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS, TAMPOUCO DEMONSTRADO EVENTUAL EXPOSIÇÃO DO AUTOR À ALGUMA SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA, SENDO A CONTA DESTINADA A USO PESSOAL, AUSENTE NOTÍCIA DE QUE O INVASOR UTILIZOU A CONTA PARA PERPETRAÇÃO DE FRAUDES - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÕES DESPROVIDAS.” (Apelação Cível nº [1004172-59.2023.8.26.0099](#), Rel. Andrade Neto, j. 29/05/24).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Comodato de maquinários. Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a prescrição intercorrente da cobrança dos valores fixados a título de aluguel pelo esbulho possessório verificado no processo. Prazo considerado pelo Juízo foi o do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Valores que, contudo, não decorrem de instrumento público ou particular. O aluguel fixado nos termos do art. 582 do Código Civil tem natureza de penalidade pela mora na devolução do bem entregue em comodato. Doutrina. Precedentes do C. STJ. Ausente previsão legal específica de prazo prescricional. Aplica-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Prescrição intercorrente não verificada. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2114481-05.2024.8.26.0000](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 29/05/24).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória de danos morais julgada procedente – Morte do pai das autoras – Culpa exclusiva do condutor do caminhão de propriedade das rés reconhecida com acerto – Autoria e materialidade definitivamente reconhecidas na esfera criminal – Dano moral caracterizado – Ajuizamento de ações indenizatórias por outros parentes do falecido que não tem o condão de afastar o direito das autoras de reparação do dano moral pelo morte do seu pai – "Quantum" indenizatório arbitrado em R\$ 25.000,00 para cada uma das autoras que comporta majoração para R\$ 70.000,00 para cada uma, em atenção à gravidade do fato e ao dano moral suportado pela perda do ente querido – Abatimento da indenização do seguro DPVAT que deve se limitar ao montante efetivamente recebido pelas autoras – Apelação das autoras provida, não provida a das rés.” (Apelação Cível nº [1080017-34.2022.8.26.0002](#), Rel. Sá Duarte, j. 29/05/24).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. Promessa de compra e venda de unidade imobiliária para entrega futura. Rescisão motivada pela falta de obtenção do financiamento bancário pela promitente compradora. (ii) Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o negócio jurídico, com condenação da promissária vendedora à restituição de 80% dos valores pagos, descontada a comissão de corretagem. (iii) Insurgência de autora e ré. Irresignações imprósperas. (iv) Possibilidade de rescisão do contrato, sendo irrelevante a existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. (v) Descabimento da pretensão autoral de restituição de 100% dos valores pagos, dada a culpa da autora pelo desfazimento do negócio, diante da não obtenção de financiamento imobiliário. (vi) Ainda que se trate de incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação, faz-se necessário harmonizar a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato Imobiliário) com o Código de Defesa do Consumidor e com o Código Civil. Retenção de 50% dos valores pagos que, nesse contexto, se revela abusiva, porque impõe ao consumidor obrigação manifestamente desproporcional. (vii) Devolução de 80% do que foi pago que se revela razoável e proporcional. (viii) Desconto dos valores pagos a título de comissão de corretagem que, ademais, se revela possível, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça. (ix) **Recursos desprovidos.**” (Apelação Cível nº [1075649-76.2022.8.26.0100](#), Rel. Issa Ahmed, j. 13/05/24).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Requerido proferiu ofensa ao Autor em redes sociais – Direito constitucional de liberdade de expressão e de manifestação do pensamento não é absoluto – O fato de o Autor ser pessoa pública e ser político não justifica a conduta perpetrada pelo Requerido, com a adoção de hostilização escrita – Cabível a exclusão da publicação com as ofensas – Caracterizado o dano moral – Descabida a retratação – **SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA**, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00 e à obrigação de fazer consistente "na retirada/exclusão junto as redes sociais da postagem atacando a pessoa do requerente, no prazo de 10 dias, sob pena de arbitramento e imposição de multa por descumprimento" – **RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1004086-90.2023.8.26.0066](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 29/05/24).

“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. Decretação de nulidade de atos processuais depende da verificação de prejuízo a algum dos litigantes. Inteligência do art. 282, § 1º do CPC. Possibilidade de execução do acórdão que determinou a imissão na posse pela agravante e o pagamento pelo agravado de taxa de ocupação do imóvel. Recurso ao STJ naturalmente não dotado de efeito suspensivo (art. 995 do CPC). Efeito suspensivo não requerido excepcionalmente (art. 1.029 do CPC). Caução. Provisoriamente da execução impõe a incidência da previsão do art. 520, IV, do CPC, tendo em vista que os atos que importem transferência da posse ficam condicionados à caução suficiente e idônea. Caso em comento não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 521 do CPC, que prevê as possibilidades de dispensa de caução. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2098489-04.2024.8.26.0000](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 29/05/24).

“Consumidor. Telefonía. Ação declaratória de cobrança abusiva cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Cobrança de "aluguel de equipamento habilitado". Patente relação de consumo. Fornecedora que não se desincumbiu de comprovar a contratação/anuência do consumidor sobre o pagamento de aluguel de equipamento para instalação do ponto adicional. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa. Precedentes deste E. Tribunal. Restituição do indébito em dobro, pois os pagamentos indevidos ocorreram após 30 de março de 2021. Entendimento uniformizado pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 622.897/RS). Sucumbência recíproca configurada (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil) e em medidas análogas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1061962-95.2023.8.26.0100](#), Rel. Mourão Neto, j. 31/05/24).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito de vizinhança. Ação indenizatória. Alegação de quer reforma em unidade vizinha causou barulho excessivo em período noturno e pelo uso de britadeira produziu danos no imóvel da autora. Direccionamento da ação contra a referida vizinha, o condomínio e a respectiva administradora. Ação julgada procedente somente quanto à primeira ré. Autora que insiste a condenação também dos demais réus ante a revelia deles. Descabimento. A presunção de veracidade incide sobre os fatos descritos na petição inicial e não sobre as consequências jurídicas que deles a promovente extraiu, eis que tal aferição cabe ao Juiz à vista do que dispõe o ordenamento jurídico. Desfecho oferecido pela sentença que se mostrou incensurável. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1004696-98.2020.8.26.0604](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 29/05/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Ação declaratória e inibitória – Pedido de extinção da ação por perda superveniente do objeto, dado o vencimento da vigência da Patente MU 8400847-4 – Rejeição – Pleito de reconhecimento da prática de contrafação desde o ano de 2005, época em que ainda estava vigente a patente – Utilidade da declaração postulada - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2078721-92.2024.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 16/05/24).

“Recuperação judicial. Primeira decisão que homologou aditivo a plano de recuperação judicial. Embargos de declaração de credores acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconsiderar a homologação, com determinação de apresentação de novo plano. Segundos declaratórios, estes das recuperandas, rejeitados. Agravado de instrumento das devedoras. Ilegalidade de cláusula de anterior versão de plano de recuperação judicial reconhecida por decisão mantida por acórdão, já transitado em julgado (AI 2067162-46.2021.8.26.0000), determinada a apresentação de novo plano. Decisão, de resto, acertada, dada a impossibilidade de apenas se reputar não escrita a cláusula ilegal, na medida em que não pode o Poder Judiciário preencher o vácuo deixado pela invalidade decorrente da remoção da cláusula abusiva, o que compete aos credores, reunidos em assembleia. Tampouco pode a Justiça, simplesmente, ao determinar o expurgo da cláusula, impor aos credores a única outra opção de pagamento existente, que é extremamente menos vantajosa (deságio 10 vezes superior e carência de 18 meses), sob pena de sobrepujar sua vontade autônoma, expressa quando aprovaram plano que tinha mais do que apenas esta opção. A decisão sempre deverá ser dos credores. Cumprida a determinação de apresentação de novo plano, foi ele homologado por decisão que, ao serem acolhidos primeiros declaratórios de credores, restou reconsiderada, com nova determinação de apresentação de novo plano. Ocorre que, contra a decisão homologatória, e antes da reconsideração acima descrita, foram interpostos agravos de instrumento (AIs 2009875-57.2023.8.26.0000 e 2023279-78.2023.8.26.0000). Em um deles, passado em julgado, decidiu-se que a ilegalidade da cláusula não era suficiente para exigência de apresentação de novo plano, bastando que fosse reputada não escrita. Tal fundamento, portanto, violou o quanto decidido no primeiro acórdão, antes também passado em julgado. Com ressalva do entendimento pessoal do relator, pela prevalência da primeira coisa julgada, tem-se que o STJ assentou a soberania da segunda sobre a primeira, cabendo ao interessado ajuizar ação rescisória do segundo julgado, com fulcro, precisamente, na existência do primeiro (EAREsp 600.811, relator o Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, de 2019). Sucede que, já então, nesse julgamento, com apoio em PONTES DE MIRANDA, excepcionou-se a regra, na hipótese de a primeira ter sido, no todo ou em parte, executada. Caso dos autos que se amolda à exceção, pois foi cumprida a decisão confirmada pelo primeiro acórdão – aquela que determinara a apresentação de novo plano. Prevalência, assim, da primeira coisa julgada. Oposição da primeira coisa julgada a credores que não integraram a relação jurídico-processual recursal no primeiro agravo de instrumento. Impositividade. As decisões proferidas em processo coletivo de insolvência têm, em determinadas situações, conteúdo normativo, fazendo, como se diz, lei não só no caso julgado, mas também nos demais que lhes sejam idênticos, de credores na mesma posição processual, como decide a Câmara ("v. g., AI 2059236-14.2021.8.26.0000), o que se explica à vista do basilar princípio de regência das execuções coletivas: "par conditio creditorum". Há que evitar soluções diversas para credores com interesses homogêneos perante a devedora em recuperação. Manutenção da decisão recorrida. Agravado de instrumento a que se nega provimento.” (Agravado de Instrumento nº [2111128-54.2024.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 22/05/24).

“Apelação. Ação cominatória c.c. indenizatória (uso indevido de marca, nome empresarial e nome de domínio). Sentença de parcial procedência para determinar à ré que se abstenha de utilizar como marca qualquer nome, tipologia, grafia ou cor que se assemelhe às marcas de titularidade da autora (STRATURA e STRATURA ASFALTOS), considerando-se seus elementos nominativos e figurativos, sob pena de multa; exclusão ou alteração do domínio "estruturaasfaltos.com.br" e indenização pelos danos morais, no valor de R\$ 20.000,00. Inconformismo das partes. Parcial acolhimento de ambos os recursos. Aproveitamento indevido pela ré da marca da autora, no que pertine ao seu aspecto visual, com utilização das cores verde e amarelo e mesmo tipo de letra. Utilização do sinal por tempo considerável e com inegável intenção de aproveitamento parasitário da marca autora. Instalação da sede da empresa ré que ocorreu, no mesmo local onde eram realizadas as atividades da autora. Dano moral que deve ser majorado, a fim de que a conduta praticada pela ré seja reprimida, de forma adequada. Embora haja afronta à marca, não se verifica afronta ao nome empresarial da autora. Formação do nome empresarial da ré que está em conformidade com o Código Civil e se mostra diferente do nome da autora, tanto no aspecto gráfico quanto sonoro. Ausência de registro do nome empresarial da autora, na junta Comercial, onde se dá o registro do nome empresarial da ré. Proteção limitada ao âmbito do respectivo Estado. Licitude do nome empresarial que autoriza a utilização de correlato nome de domínio "estruturaasfaltos.com.br". Por questão de paridade e lógica, deve-se permitir que o nome de domínio contenha as expressões identificadoras do respectivo nome empresarial do seu titular, posto que aquele funcionaria tal como o "título de estabelecimento" do "ponto virtual" da atividade empresária que, licitamente, obteve o Registro perante a Junta Comercial. Sentença reformada em parte, para o fim de majorar a condenação da ré em dano moral, que fica fixado em R\$ 50.000,00, com correção monetária deste julgamento e juros de mora, nos mesmos moldes da r. sentença, e, o da ré, para o fim de afastar a condenação de abstenção do uso do domínio "estruturaasfaltos.com.br". Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [1112347-18.2021.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 14/05/24).

“TUTELA ANTECIPADA – Negada em primeira instância autorização de ingresso de médico urologista nos quadros da Unimed Campinas – Cooperativa médica – Admissão – Livre ingresso – Princípio das portas abertas – Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4º, I) – Alegação da Cooperativa de descumprimento de instrução normativa que impõe a necessidade de apresentação de título de especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira de Especialidade, em conjunto com a Associação Médica Brasileira (AMB) – Improcedência – Suficiente demonstração pelo Agravante de sua titulação e capacidade técnica na área da especialidade pleiteada – Documento indicado pela Cooperativa que não é essencial à comprovação, nos termos da orientação e precedentes das Cortes Reservadas de Direito Empresarial – Ordem de admissão do Cooperado concedida – Agravo de instrumento provido. DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.” (Agravo de Instrumento nº [2037632-89.2024.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 28/05/24).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCAS "CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO", QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI EM NOME DA AUTORA APELANTE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – "LINK" PATROCINADO (GOOGLE ADS) – Ação proposta pela VIA S/A contra a MAGAZINE LUIZA S/A, visando inibir a prática de concorrência desleal, pelo uso indevido de suas marcas ("CASAS BAHIA" e "PONTO FRIO"), por meio do mecanismo de busca GOOGLE ADS - Sentença que julgou improcedente a ação, ao fundamento de inocorrência de violação às marcas da autora – Inconformismo da autora – Acolhimento - No caso, restou demonstrado que as partes exploram o mesmo ramo de atividade e que a ré MAGAZINE LUÍZA contratou os serviços de anúncios patrocinados junto ao sites de pesquisas Google, para que seu site aparecesse como resultado de destaque, caso o usuário digitasse as expressões "Casas Bahia" e "Ponto Frio" - Situação que gera confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Ré que utilizou indevidamente a marca da autora, violando os direitos de propriedade industrial – Incidência dos Enunciados XVII e XXIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Dano moral presumido - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular - Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Dano moral presumido, fixado nessa instância em R\$ 10.000,00 – Dano material a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/1996 - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1130874-18.2021.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 28/05/24).

“Cumprimento de sentença. Pretensão de restituição de valores pagos a título de sobras de cooperativa médica. Inadmissibilidade. Valores recebidos pelo apelado estão vinculados ao resultado positivo da cooperativa, levando-se em consideração dispositivo expresso do Estatuto Social. Referências genéricas e superficiais de que o médico já havia recebido valores decorrentes de seu trabalho, a título de produção médica, apresentam-se insuficientes. O Estatuto Social referido proporciona embasamento de que, no caso, os valores pagos o foram regularmente, não cabendo a pretensa restituição, enquanto o médico integrou a condição de cooperado. Sentença mantida neste aspecto – Honorários advocatícios de sucumbência. Base de cálculo. Fixação sobre o valor objeto do cumprimento de sentença, e não sobre o valor da causa. Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [0024657-86.2022.8.26.0114](#), Rel. Natan Zelinski de Arruda, j. 28/05/24).